



العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

عدد 53 - جانفي 2022



حوار مع روضة بيوض،
الرئيسة السابقة للإدارة الفرعية للوقاية
الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية التابعة
لوزارة الداخلية التونسية

التعهد الجنائي بالنساء والفتيات ضحايا العنف الرقمي تحدّ وانتصار مقابل محدودية الإمكانيات المتاحة والتشريعات

حاورتها مريم أولاد الشايب

تتوفر في هذه النوعية من الجرائم جميع الأركان المتفق عليها عالمياً، كالسلوك الإجرامي للمعتدي-ة والفعل الجنائي ... كما يتحوّل مسرح الجريمة من الواقع المادي إلى الواقع الرقمي بما يحمله من ضوابط تقنية تشكّل فرصة للمجرم-ة إذ تسمح بإخفاء الهوية ومحو آثار الجريمة بسرعة ولكنها تبقى نقمة بالنسبة إلى الضحايا لأنها تتيح الانتشار الفيروسي للمعلومات وخروجها أحياناً عن السيطرة. كل هذه الاعتبارات ساهمت في نمو الجرائم الإلكترونية ومزيد تفشي العنف الرقمي الذي نذكر منه العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.

ونظراً إلى أهمية الجانب الجزائي في مناهضة هذا النوع المخصوص من العنف، كان لنا هذا الحوار مع السيدة روضة بيوض، الرئيسة السابقة للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية التابعة لوزارة الداخلية التونسية لتتعرف أكثر على مفهوم العنف الرقمي ضد النساء والفتيات من وجهة نظر مؤسساتية وكيفية التعهد الجزائي بضحاياه.

إنّ نمو شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال باستعمال التكنولوجيات الحديثة، ما انفك يدفعنا تدريجياً نحو إعادة هيكلة نمط حياتنا اليومية ونسقتها وفقاً لمتغيرات هي في حد ذاتها متغيرة. يمكننا أن نجمع هذه الفضاءات تحت مظلة ما يسمى بـ«الفضاء الرقمي أو السيبرني أو الإلكتروني». انبثقت عن هذه التسميات مفاهيم جديدة تطورت يوماً بعد يوم، حتى أننا أصبحنا نتحدث عن «المدن الذكية» (smart cities) و«شعب النات أو النات-مواطنون أو النات-ويان» (Les Netoyens). كما أن بعد هذا الفضاء الرقمي جعل عدداً من الباحثين-ات يصفونه بـ«واقع فوق الواقع» لشدة تغلغله وسريانه في المعيش اليومي.

ولئن كان للفضاء الرقمي مزايا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إلخ، إلّا أنه لا يخلو من السلبيات. فها نحن نتحدث عن «الاستعمار الناعم» و«التجسس الإلكتروني الوديعة» و«الإرهاب السيبرني» و«الاحتلال العاطفي الرقمي»... هذه التوصيفات تحيلنا على ما يسمّى بـ«الجريمة الإلكترونية».



ما هو العنف الرقمي؟

لم تأت القوانين التونسية، بما في ذلك القانون الأساسي رقم 58-2017 الصادر في 11 أوت 2017 حول القضاء على العنف ضد المرأة، بتعريف واضح وصريح ودقيق للعنف الرقمي أو العنف الإلكتروني. ولكن، ومن خلال مباشرة الأبحاث، يمكننا القول إن هذا العنف هو اعتداء يرتكب عبر وسائل الاتصال باستخدام شبكات الأنترنت. ويتسبب هذا النوع من العنف في إلحاق ضرر كبير بالضحية خصوصاً على المستوى النفسي الذي يصل أحياناً إلى محاولات الانتحار وأيضاً على المستوى المادي والجنسي والاجتماعي كالتفكك الأسري ...

ماهي خصوصية العنف الرقمي مقارنة بالأنواع الأخرى من العنف؟

يستمد العنف الرقمي خصوصياته من الوسيلة المستخدمة لممارسته ومن طبيعة ارتكابه. ومن أهم هذه الخصائص نذكر، أولاً، صعوبة تحديد هوية المعتدي أو « المجرم الافتراضي » إن صح التعبير. ثانياً، سهولة اندثار الموقع أو الحساب المتضمن للعنف وسرعته. فبمجرد الضغط على زر يمكن فسخ كل الأدلة التي يصعب علينا أحياناً استرجاعها. ثالثاً، استفحال هذه الظاهرة. وهي نتيجة طبيعية نظراً إلى تزايد استخدام الأنترنت ووسائل الاتصال الحديثة.

يتضمن القانون الأساسي رقم 58-2017 الصادر في 11 أوت 2017 حول القضاء على العنف ضد المرأة، في فصله الثالث، تعريفاً للعنف ضد المرأة فهو : « كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة»¹.

” يكون العنف الذي تواجهه النساء عنفاً مبنياً على فكرة « الشرف » وهو معيار نمطي يلاحق النساء دون الرجال وهي فكرة تقليدية بطبيعة الحال.

“

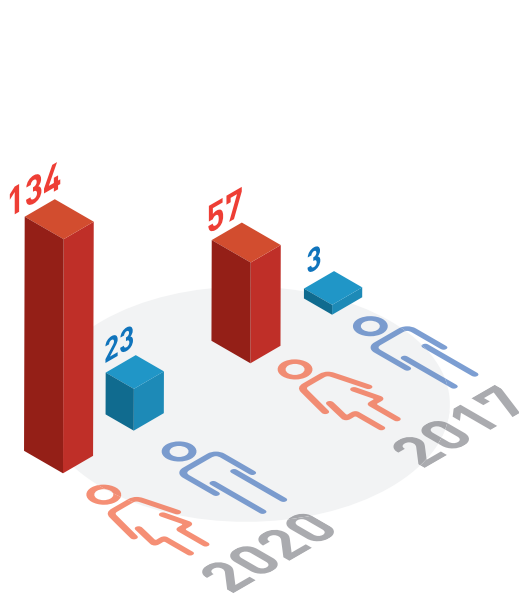
¹ <https://legislation-securite.tn/ar/law/56326>



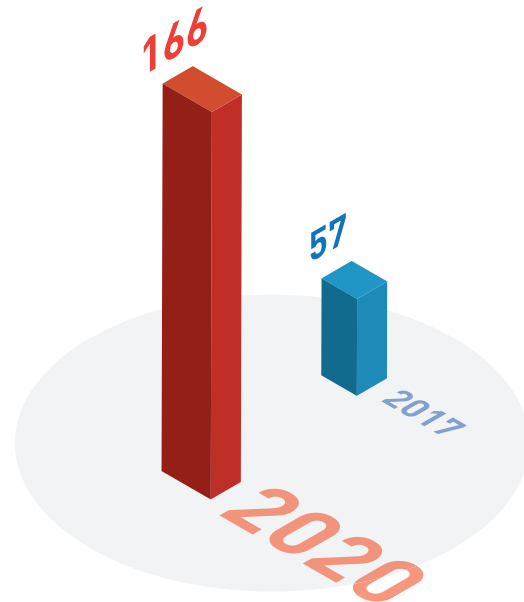
أما الخاصية الثانية فهي تهم أشكال العنف إذ غالبا ما يواجه الرجال أشكالا من العنف تتعلق بالحياة المهنية كتشويه السمعة أو القذف العلني أو نسبة أمور غير صحيحة مثلا. وفي المقابل، يكون العنف الذي تواجهه النساء عنفا مبنيا على فكرة « الشرف ». أقول شرف بين مزدوجين لأن هذا المعيار هو معيار نمطي يلاحق النساء دون الرجال وهي فكرة تقليدية بطبيعة الحال.

ماهي خصوصية العنف الرقمي المسلط على النساء؟

في إطار عملنا سابقا في الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التي تشرف على الهيكل المختص في جرائم الاتصال، وهي الفرقة المركزية لمكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال، لاحظنا وجود خاصيتين للعنف الرقمي ضد النساء. تتعلق الخاصية الأولى بحجم انتشار هذا الصنف من العنف المبني على النوع الاجتماعي إذ لاحظنا الارتفاع الواضح في عدد النساء ضحايا العنف الرقمي مقارنة بعدد ضحاياهن من الرجال.



توزيع قضايا العنف الرقمي حسب جنس الضحية



عدد قضايا العنف الرقمي المقدمة للفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال

أحدثت الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال في أوت 2018 وهي تتولى النظر في جميع الجرائم الالكترونية المسلطة ضد النساء والرجال والأطفال ذات الصلة بالوقاية الاجتماعية. تتولى الفرقة مهمة الرصد والوقاية والأبحاث والتعاون الدولي.



• **تحويل الوجهة والاستقطاب**، وهي من الجرائم التي كثيرا ما تمارس ضد الأطفال، إناثا وذكورا، حيث يقوم المعتدي باستدراج الضحية إلى مكان معين حيث يتم تسجيل عملية ممارسة الجنس مباشرة إما بالصور أو بواسطة الفيديو. ثم يتم في مرحلة ثانية الشروع في تهديد الضحية ضمانا لمواصلة تلبيةها لرغباته الجنسية.

• **التنمر الإلكتروني**، ويتمثل خصوصا في السخرية والتحقير والإهانة. وهي من بين أشكال العنف التي تتواتر خصوصا في صفوف التلاميذ وفي إطار العمل.

ماهي أكثر أشكال العنف ضد النساء والفتيات تواترا؟

يمكن تصنيف العنف الرقمي المسلط على النساء والفتيات في ثلاثة أشكال كبرى وذلك بالاستناد إلى نوعية الشكاوى التي يتم التعهد بها من قبل الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال الراجعة إليها بالنظر وتتمثل أشكال العنف الرقمي ضد النساء والفتيات الأكثر تواترا في:

• **العنف الجنسي**، إذ أن 90% تقريبا من حالات العنف الرقمي المسلط على النساء هي ذات بعد جنسي. وأكثر الأنواع تواترا نجد الابتزاز الإلكتروني مقابل استغلال جنسي أو مادي. يكون الابتزاز إما عن بعد من خلال التهديد بالصور أو بالفيديوهات أو مباشرة من خلال اللقاء على عين المكان وربط علاقة جنسية تحت التهديد المعلق على شرط. كما تتعدد الأساليب الرامية إليه لتصل في كثير من الحالات إلى اختراق الحساب والتفتيش في المحادثات الخاصة بحثا عن مواد حميمية يمكن استغلالها أو فبركة صور وفيديوهات تبرز الضحية في شكل عارضة خدمات جنسية بمقابل مادي. ويتم الابتزاز في الغالب من قبل شخص معروف لدى الضحية مثل صديق أو شريك سابق جمعتهما علاقة جنسية رضائية أو من قبل شخص مجهول يستعمل هويات مخترقة أو يصنع شخصيات مزيفة للإيهام بعلاقة جدية والوعد بالزواج. وأحيانا يكون المعتدي-ة من جنس الضحية نفسها. وهي من أشكال العنف التي تطل غالبا الأطفال. وهي من الحالات التي يصعب فيها تحديد هوية المعتدي-ة.

كيفية التعامل مع حالات استغلال محتوى حميمي وثق في إطار علاقة رضائية سابقة:

مسألة الرضاء السابق من عدمه غير مطروحة. فلا يمكن اعتبار المادة الحميمية التي تم تسجيلها بين طرفين بالرضاء ذنبا يحتسب ضد الضحية.

أحيانا يتحصل المعتدي على هذا المحتوى من خلال سرقة أو قرصنة الهاتف أو الحساب الخاص بالضحية. وفي حال كان المعتدي هو الحبيب أو شريك الضحية السابق فإنّ توظيف هذه الصور أو الفيديوهات للتهديد والابتزاز يدينه ويزيد من تورطه فهي تعتبر جريمة «تداول معطيات خاصة دون إذن صاحبها».

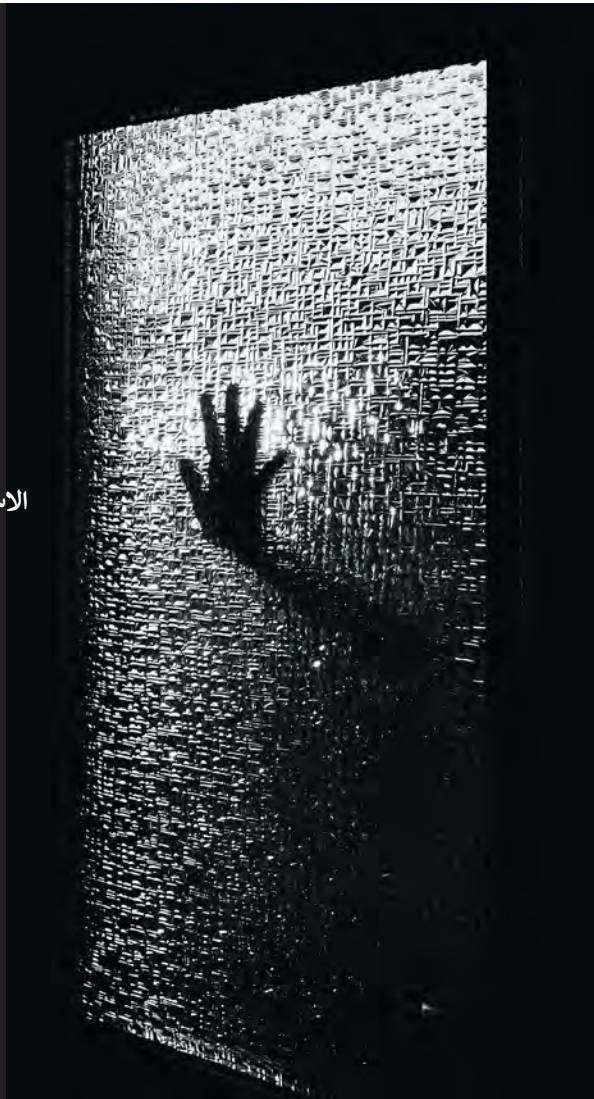
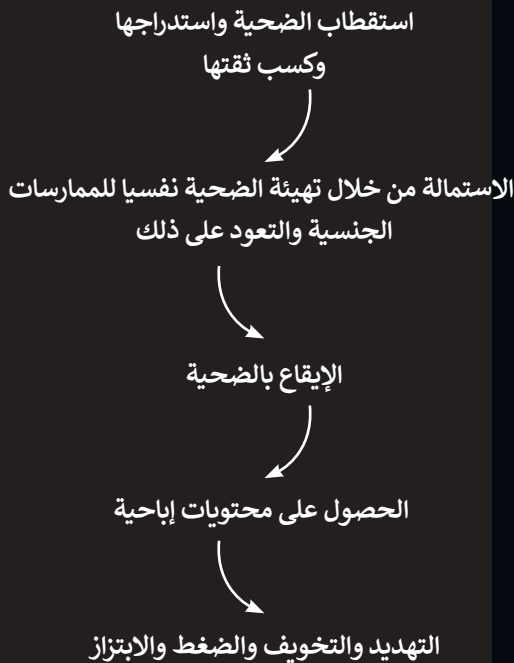


الشريحة العمرية نفسها ويتولى استدراج الضحية للحديث في مواضيع حميمة كما يتم تبادل محتويات إباحية. ثم يطلب من الضحية، بعد التهيئة النفسية وكسب الثقة، تقليد تلك المشاهد الإباحية وتصويرها وإرسالها إلى الطرف الآخر. وما أن يتم بلوغ هذا الهدف يتولى المعتدي(ة) تهديد الضحية بأنه سيتم إرسال الصور أو الفيديوهات إلى الوالدين إذا لم يحصل على المزيد منها.

هل أن عامل السن يحدث خصوصية على العنف الرقمي ضد النساء؟

تتعرض النساء، فوق الثامنة عشرة ودونها، إلى أشكال العنف الرقمي نفسها ويتم في ذلك استغلال الوسائل نفسها. وتبقى الخصوصية الوحيدة ما عايناه في حالات كان سن الضحية دون الثالثة عشرة ولا يتعدى أحيانا الثماني سنوات. وتتمثل هذه الوضعية في أن يقدم المعتدي نفسه، ذكرا كان أو أنثى، على أنه من

استغلال الفتيات والفتيان الجنسي يتم عبر مراحل



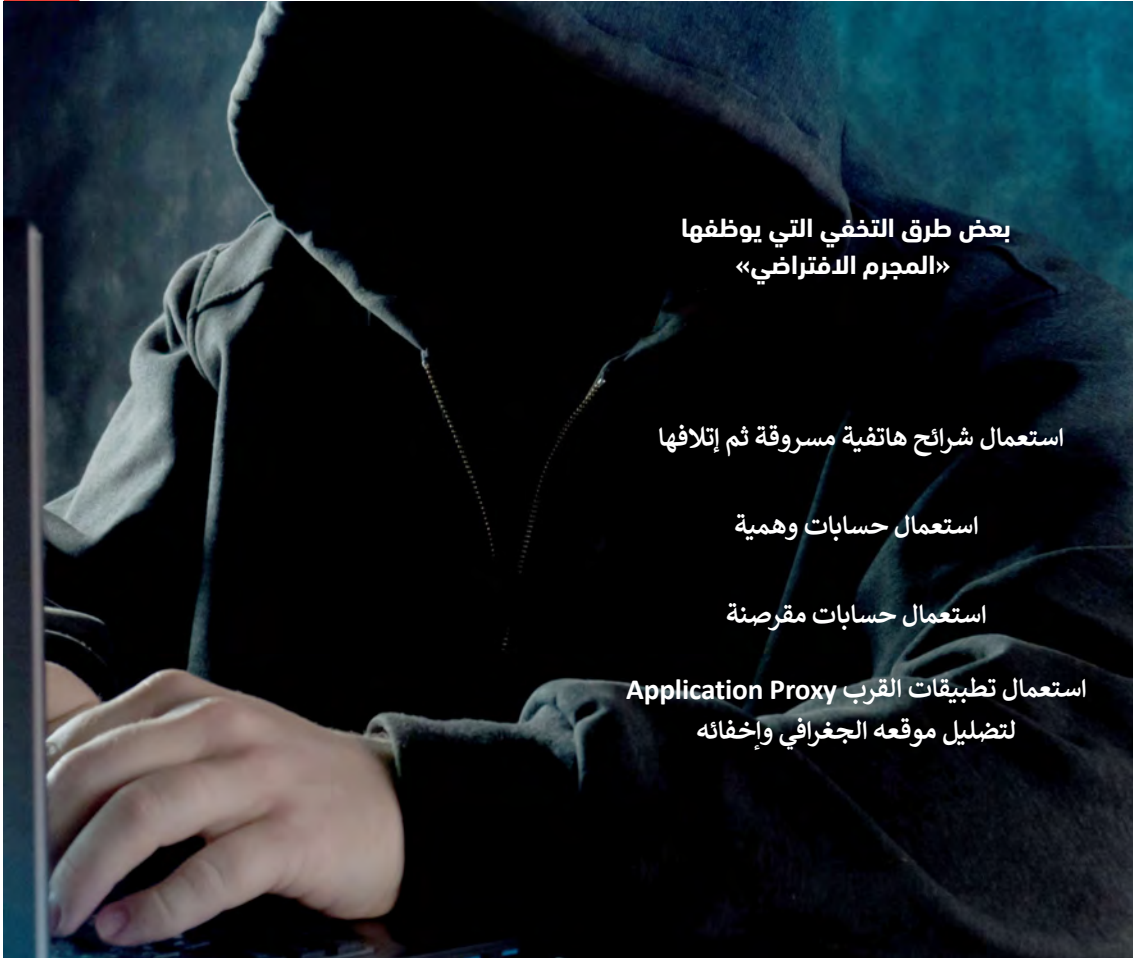
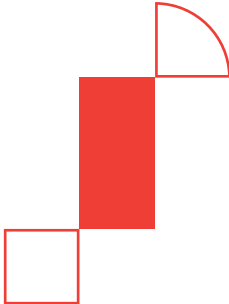
ويتم في مرحلة ثانية تخزين المادة الضرورية، التي تعدّ بداية الحجة، ويتم من المستحسن معاينتها من قبل عدل منفذ أو عدل إشهاد لإضفاء الصبغة القانونية عليها.

في مرحلة ثالثة، تتوجه الضحية إلى الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل الموجودة في كامل ولايات الجمهورية طبقا لما جاء به القانون 2017/58 أو إلى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال أو إلى النيابة العمومية التي تتولى إعطاء التماسخير الفنية.

ماهي الإجراءات الضرورية لتتبع مرتكبي العنف الرقمي ضد النساء؟

نظرا إلى تعقد الجريمة وخصوصية الإجراءات كصعوبة التقصي وتتبع المعتدي وسهولة حذف الأدلة واتلافها، فإننا نشدد على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الهامة في تحديد مصير القضية. أولا من الضروري أن توثق الضحية المحادثات المتضمنة للعنف بما تتضمنه من تهديد وابتزاز... عادة وتحت تأثير الخوف والارتباك تسارع الضحية بفسخ المحتوى وهو ما يجعل عملية استرجاع هذه المقاطع أكثر صعوبة خصوصا وأن «المجرم الافتراضي» يكون في الغالب شديد الحرص على التخفي.

أما في حالات الابتزاز المادي، فإنه يتوجب على الضحية أن تحتفظ بوصولات الحوالات المالية البريدية أو البنكية أو بطاقات شحن اتصالات الهاتف.



بعض طرق التخفي التي يوظفها
«المجرم الافتراضي»

استعمال شرائح هاتفية مسروقة ثم إتلافها

استعمال حسابات وهمية

استعمال حسابات مقرصنة

استعمال تطبيقات القرب Application Proxy
لتضليل موقعه الجغرافي وإخفائه



1899

الرقم المجاني
للإصغاء
وتوجيه النساء
ضحايا العنف

هل تم خلال فترة الحجر الصحي الشامل اتباع إجراءات خاصة؟

خلال فترة الحجر الصحي ورغم صعوبات التنقل فقد تم التعهد بكل الشكاوى التي وردت علينا. وبخصوص الإشعارات الواردة من الرقم الأخضر 1899 التابع لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، فإننا لم نتمكن من متابعة إلا الحالات التي وافقت على رفع شكاوى مباشرة. في هذا الخصوص نشير إلى أن ضرورة تنقل الضحية المباشر يمثل عائقا يحد من قبول الضحايا التبع القضائي ومن ثم الحصول على حقهن في محاسبة المعتدي ومواجهة هذه الظاهرة.

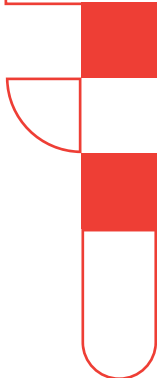
ما هي مهمات الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال في مجال العنف الرقمي ضد النساء؟

تتلقى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال شكاوى العنف الرقمي ضد النساء إما بواسطة النيابة العمومية أو مباشرة من قبل الضحايا. بعد تسجيل شكاوى ضد المعتدي-ة والاستماع للضحية، طبقا لما جاء به القانون 2017/58 يشرع-تشرع مأمورة الضابطة العدلية التابع-ة للفرقة المركزية بإجراء الأبحاث الضرورية والعمل على إعداد الأذون القضائية للقيام بالتساخير الفنية.

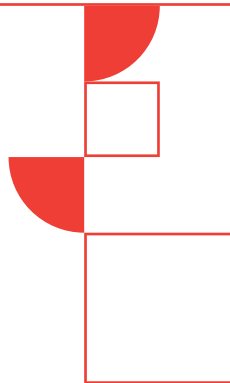
وبناء على نتيجة الاختبارات الفنية تتحدد طبيعة التدخل لاستكمال الأدلة والتثبت منها. وبعد التأكد من صحة الأدلة والتعرف على الجهة المعتدية يتم القبض عليها ومراجعة النيابة العمومية للنظر في ضرورة الاحتفاظ بها من عدمه.

بعد استيفاء الأبحاث، تحال القضية إلى النيابة العمومية التي تقوم بتكييف نص الإحالة وفقا للقوانين المتوفرة. في المرحلة الأخيرة، تُعرض القضية على المحكمة التي يمكنها أن تعقد مجلسا جناحيا بصفة حينية.

قبل صدور القانون 2017/58 وقبل إحداث الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال كانت جرائم العنف الرقمي المسلط على الأطفال تُحال على «مصلحة وقاية الأحداث» التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية، كما كانت جرائم العنف الرقمي المسلط على النساء تُحال على «مصلحة وقاية الأخلاق» التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية.



لعلّ فترات الحجر الصحي التي أقرتها تونس بسبب الوضع الوبائي ساهم في تسليط الضوء على ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات بشكل كبير. إذ ركزت مختلف الهياكل المعنية من مؤسسات عمومية وغير عمومية ومجتمع مدني أنظارها على هذه الظاهرة. وحسب الدراسات القليلة المتوفرة حول الموضوع، نذكر أنّ 89% من التونسيات المستجوبات تعرضن ولو لمرة واحدة لشكل من أشكال العنف في الفضاء الرقمي، حسب دراسة استطلاعية قام بها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة سنة 2019. كما جاء في التقرير النهائي للجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية التابعة للأمم المتحدة الصادر سنة 2015 أنّ 73% من النساء قد تعرضن أو شهدن شكلاً من أشكال العنف على الخط. هذه الإحصائيات تؤكد أن ظاهرة العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي هي ظاهرة عابرة للقارات والثقافات وهو ما يستدعي تكثيف الجهود وطنية وعالمية لمناهضتها. وتتعدد جوانب التدخل لتحقيق ذلك لتشمل الجانب القانوني والإجرائي والتوعوي وهي جوانب تتداخل بطريقة جدلية تراوح بين الفرد والمجموعة.



معلومات هامة

ترتب الجرائم كما يلي :

- مخالفة ← جنحة ← جناية
- **الفصل 86 من مجلة الاتصالات**
«يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وستين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».
- **الفصل 12 من القانون 2016/61 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر:** «يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون و ذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم».

ماهي المؤسسات الأخرى المتدخلة في البحث في جرائم العنف الرقمي ضد النساء والأطفال؟

من بين المؤسسات المتدخلة يمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر وكالة التعاون الفني على المستوى الوطني ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) على المستوى الدولي. يندرج التعامل مع الأنتربول في باب التعاون الدولي وتحديدًا في الجرائم المرتكبة من طرف الأجانب ضد التونسيين-ين خصوصًا منها استغلال الأطفال جنسياً. وتوفر لنا منظمة الأنتربول قاعدة بيانات دولية في الأشخاص ذوي السوابق العدلية في جرائم «الاستغلال الجنسي للأطفال» فضلاً عن إلى التعاون الفوري في هذا المجال. كما أنه في حال وفود أجنبي، أدرج اسمه ضمن قاعدة البيانات، المذكورة سابقاً، فإنه يتم إشعارنا لاتخاذ الإجراءات الحمائية والوقائية اللازمة من ذلك المنع من الدخول إلى التراب التونسي أو مراقبته ومنعه من الدخول إلى تونس مرة أخرى.

ماهي القوانين التي يتمّ الاعتماد عليها في قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات؟

بداية، لابد من التأكيد على أنه يوجد نقائص على مستوى القوانين. نحن حالياً بانتظار المصادقة على مشروع قانون العنف السيبرني المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب منذ ثلاث سنوات تقريباً. ويتم حالياً تكييف جرائم العنف الرقمي كجرح وتعاقب غالباً طبقاً للفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 12 من القانون 2016/61 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر.



هل أن إحداث وحدات مختصة بالبحث في جرائم العنف الرقمي ضد النساء مقترح عملي؟

ينبغي الانطلاق من واقعنا وإمكانياتنا. نحن لسنا في مرحلة تسمح لنا بإحداث هيكل جديدة ناهيك عن أن الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لديها القدرة الكافية على تأمين هذه المهمة إذا ما توفر لها التكوين المناسب مع الحرص على تنمية القدرات بشكل جيد.

ما هي رسالتك للنساء ضحايا العنف الرقمي؟

أنصحهن بالتزام قواعد السلامة الرقمية كآلية من آليات الوقاية من العنف الرقمي. كما أنه من الضروري التحلي باليقظة للتوقي من عمليات التحيل فضلا عن حسن اختيار المعطيات المتاحة للعموم. في حال الوقوع في دائرة العنف لابد من التوجه للجهات المعنية دون خوف وارتباك.

من الضروري التحلي باليقظة
للتوقي من عمليات التحيل
فضلا عن حسن اختيار
المعطيات المتاحة للعموم.

هل من توصيات لتعزيز عمل الهياكل المتدخلة في التعهد بقضايا العنف الرقمي ضد النساء والأطفال؟

يوجد الكثير من التوصيات التي تهم عديد المستويات. أولا على مستوى المهارات، لابد من اعتماد مبدأ التخصص مع جميع الفاعلين-ات في المجال وتعزيز القدرات والمهارات. لابد أيضا من حسن اختيار مأموري-ات الضابطة العدلية المكلفين-ات بقضايا العنف الرقمي نظرا إلى خصوصيتها التقنية. ومن المهم أيضا تنظيم دورات تكوينية حول العنف الرقمي لفائدة أعوان الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل.

كما أنه من الضروري العمل على تدعيم الموارد البشرية والتقنية المتاحة إذ لابد من توفير الآليات التقنية اللازمة لتعزيز إمكانية تدخل الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال مثلا. أما على المستوى الإجرائي، فمن الضروري توحيد الإجراءات مع النيابة العمومية بما يتوافق مع مبدأ التدخل الفوري الذي جاء به القانون 2017/58 فضلا عن تطوير المنظومة التشريعية وتشديد العقوبات الخاصة بالعنف الرقمي عامة والعنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي خاصة.

ينبغي الانطلاق من واقعنا وإمكانياتنا. نحن لسنا في مرحلة تسمح لنا بإحداث هيكل جديدة ناهيك عن أن الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لديها القدرة الكافية على تأمين هذه المهمة إذا ما توفر لها التكوين المناسب مع الحرص على تنمية القدرات بشكل جيد.



النجاح في القبض على وفاق أوقع بـ100 ضحية عنف رقمي

كيف تمت الإطاحة بالمعتدين؟

بعد التأكد من تورطهم، قامت الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال بمداومة مقر سكني أحد المعتدين وإلقاء القبض عليه ووضعته على ذمة التحقيق لمدة تفوق السنة. بعد انقضاء عام وأربعة أشهر من الاحتفاظ، قام المعتدي بالاعتراف وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة عامين إضافيين.

أكثر ما شدّ انتباهكم في هذه القضية؟

ولعل الطريف في هذه الجريمة أن المعتدي لا يملك هاتفًا جوالًا شخصيًا بل كان يتصل بضحاياه من خلال هاتف غير مطابق للمواصفات الدولية على ملك إحدى قريباته وهو ما يجعل عملية تحديد موقعه جغرافيًا أمراً عسيراً.

من خلال هذه القضية تم التعرف على 100 قضية مشابهة قام بها الوفاق نفسه أي مجموعة المعتدين أنفسهم.

ما هي وقائع الجريمة؟

على إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا إلى النيابة العمومية بإحدى ولايات الجمهورية بعد تعرضه للابتزاز المادي باستعمال صور حميمية تجمعته بزوجته، تم التقاطها داخل غرفة نومه، أحيلت القضية على الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتصال التي تعهدت بالبحث فيها.

بعد عمل مكثف من الاستقصاء والتحري دام شهراً تقريباً، اتضح أن هذه الجريمة قام بتنفيذها « وفاق » متكون من 5 أشخاص مختصين في الإعلامية. تقوم هذه المجموعة بقرصنة الهواتف أو الحواسيب والتحكم فيها عن بعد بغرض التجسس على مضامينها، وهو ما تعرض إليه المدعي، إضافة إلى اختراق حسابات الفيسبوك والنيش في المحادثات خاصة منها الحميمة وذلك لتجميع مواد يوظفونها لتهديد الضحايا وابتزازهم مادياً.

عملياً كيف يمارس المعتدي جريمة الابتزاز؟

يقوم المعتدي بإعلام الضحايا هاتفياً بعملية القرصنة وحيازته الصور أو الفيديوهات الحميمة التي تخصهم-ن وطلب مقابل مالي تختلف قيمته باختلاف وضعية الضحايا الاجتماعية والمادية.

وحتى لا يتم التعرف على هويته، يطلب المعتدي تحويل المبلغ المالي لا عن طريق حوالة بنكية أو بريدية بل عن طريق فروع غير منظمة مثل الحسابات المالية الخاصة بألعاب الرهان.



أي دور للمؤسسات الوطنية في التصدي للعنف الرقمي ضد النساء والفتيات؟

حنان شقرون

صحفية

ما فتئت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنتج تحديات جديدة تتطلب تداعياتها العديد من المعالجات والحلول المناسبة لتوفير فضاءات لإبحار آمنة في العالم الرقمي. فالهدف من وضع منظومة سيبرانية آمنة هو التقليل من احتمال وجود تهديدات والحد من الأضرار والأخطار، بمختلف أشكالها نتيجة استعمال الأنترنت دون اعتماد تقنيات التوقي والحماية الضرورية.

والقرصنة وغيرها ... وقد شهدت مظاهر العنف تطورا في السنتين الأخيرتين بفعل الزيادة غير المسبوقة في الوقت الذي يقضيه الأفراد قدام شاشات الأجهزة الإلكترونية بسبب الأوضاع الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا واضطرابهم إلى الاعتماد على التقنيات والحلول الرقمية لمواصلة العمل والتعلم والربط بالعالم الخارجي والترفيه والترويح عن النفس وربط علاقات.

ومن هذا المنطلق تلعب المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالمجال الرقمي في تونس دورا أساسيا في ضبط نواميس التعاطي مع هذه الظواهر الاجتماعية المبنية على التكنولوجيا والتي بدورها تعتبر سلاحا ذا حدين فهي توفر تقدما تقنيا ومعلوماتيا مهما ومتجددا يمكن أن ينقلب ليتحول إلى أداة يستعملها البعض خدمة لمصلحة ضيقة أو وسيلة للتحويل أو الابتزاز أو العنف بشتى أشكاله.

وفي المطلق تعمل بعض هذه المؤسسات والهيكل في هذا الإطار على تحسين الخدمات عموما وضمان الاستفادة من المستوى الجيد الذي بلغته التكنولوجيا الحديثة. كما تسعى كذلك إلى توفير فضاء أكثر حماية وأمانا واطمئنانا لمستعمليه وتوفير الحماية للنساء والفتيات والأطفال من كافة مظاهر العنف الرقمي على وجه الخصوص.

وبالعودة إلى أبرز مهمات بعض هذه المؤسسات الوطني، يعتبر تفكيك عناصر الجريمة الإلكترونية وأركانها مع مراعاة الخصوصية مقارنة بجريمة الفضاء المادي المتعلقة بالدليل الرقمي ووسائل الإثبات ومدى توفر الإمكانات للتوصل إلى الجناة لتحديد المسؤوليات أحد أهم المهمات الموكولة إلى هذه المؤسسات.

لقد كانت «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» بمرحلتها في جنيف وتونس منطلقا للمنظمات الدولية والحكومات وشركات الأعمال والمجتمع المدني لوضع رؤية مشتركة لمجتمع معلومات أكثر أمانا للجميع. وتواصل السعي على المستوى العالمي لتوفير هذه الضمانات. ونذكر من ذلك إعلان تونس في «القمة الافتراضية الثانية للتصدي للمحتوى الإرهابي على شبكة الأنترنت»، المنعقدة في شهر ماي 2021، حيث أعربت عن التزامها باستغلال التكنولوجيا الحديثة لإدماج المقاربة التشاركية والشفافية في «نقاشات» الشأن العام، وعملها على مقاومة الجريمة السيبرانية بتضافر جهود كافة المؤسسات ذات الصلة وتركيز الجهود الوطنية والدولية لإقصاء المضامين الرقمية الإرهابية والمتطرفة وذلك في إطار: «الإستراتيجية الوطنية الشاملة ومتعددة المجالات لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف» التي ترمي أساسا إلى الوقاية والحماية والمتابعة والرد السريع، ومقاومة الجريمة السيبرانية.

وبات جليا اليوم مساهمة الفضاء الرقمي عموما ومنصات التواصل الاجتماعي خصوصا في تحفيز ظاهرة العنف الرقمي بالنظر إلى الخطورة الكامنة عند استعمالها دون اكتساب المعارف والمهارات والموارد الضرورية للمحافظة على أمان الأفراد على المستوى الشخصي.

وبمفعول انتقال العنف من الفضاء المادي إلى الفضاء الإلكتروني فقد بقيت الفئات الهشة التي يسلط عليها العنف في الفضاء المادي هي ذاتها في الفضاء الرقمي أي النساء والأطفال بدرجة أولى.

ويتجلى العنف الرقمي في عدة أشكال تتراوح بين الثلب والسب والابتزاز والشتم والتحرش والتهديد

**تعمل بعض هذه المؤسسات والهيكل على توفير فضاء أكثر
وقاية لمستعمليه وتوفير الحماية للنساء والفتيات والأطفال من
كافة مظاهر العنف الرقمي.**



مدّهم بالمعطيات الضرورية المتعلقة بنزاع ما حتّى وإن كانت المعلومة التي تقدّمها الوكالة تشكّل جزءاً من الحلّ وليست الحلّ كلّ.

وينتزل اختصاص الوكالة في إطار تكوين القرينة الرقمية عبر معالجة المحتويات المخزونة بوسائل الاتصال ووسائله على اختلافها وتحديد الأشخاص الذين تتعلق بهم الشبهة وتحديد أماكن وجودهم والنشاط الإجرامي المعني، ولا يخلو هذا العمل من هامش الخطأ. فالعجز على الكشف عن هويّة مستخدمي الهويات الإلكترونية أو أماكن وجودهم وارد. وفي هذا الإطار، فإنّ الوكالة لا تعدو أن تكون ملتزمة ببذل ما في وسعها دون أن تكون ملزمة بتحقيق نتيجة نظراً إلى تدخّل عدّة عناصر تستوجب وسائل قد لا تتوفر في بعض الأحيان لدى الوكالة من جهة وعلى مدى مهارة مرتكب الجريمة من جهة أخرى. وفي هذا السياق فإنّ لجوء أي ضحية عنف رقمي إلى الوكالة ليس مضمون النتائج.

ولعلّ النقص الكبير في الثقافة الرقمية لدى مستعملي وسائل الاتصال الحديثة ورواد الشبكة العنكبوتية، والذي هو ليس حكراً على جنس واحد أو سنّ مُعين أو مستوى ثقافي بعينه، فاقم من الظاهرة. ومن هذا المنطلق تتأكد أهمية امتلاك المعارف الخاصة بآليات الولوج إلى الفضاء الرقمي وتكوين الهوية الإلكترونية واستعمالها وحمايتها ومشاركة المعطيات الشخصية عند التعاطي مع المجتمعات الرقمية...

إن خصوصية وسائل الاتصالات الحديثة والإنترنت بالتحديد وما تتيحه من فرص للتخفي والتسلّل وانتحال الشخصيات وسرقة الهويات وغياب ربط الأشخاص بمجال جغرافي أو إقليمي معيّن أو بدولة معيّنة تشكّل أبرز التحديات أمام عمل الوكالة بصفة خاصّة ومثيلاتها في العالم من أجل مكافحة الجريمة الإلكترونية خاصّة وأنّ بعض المجرمين اليوم قد باتوا أكثر تنظيماً إلى جانب استخدامهم لتقنيات متقدمة ومهارات فنية عالية تضاهي حتّى تلك التي تكتسبها الدول.

ويحتوي مقالنا هذا على جرد للهيكل المتدخلة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في مسألة العنف الرقمي والتعريف بخدماتها خصوصاً تلك الموجهة إلى ضحايا العنف الإلكتروني واخترنا من بينها المؤسسات التالية: الوكالة الفنية للاتصالات والوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتعتبر **الوكالة الفنية للاتصالات** إحدى أكثر هذه الهياكل اهتماماً بمسألة التوقي من العنف الإلكتروني. وهي هيئة تنظيمية تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي. أحدثت بمقتضى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها إذ تتولّى حسب الفصل الثاني منه: «تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والقيام بمهام أخرى أهمها تلقي أذون البحث ومعالجتها ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقاً للتشريع الجاري به العمل، والتنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقاً للتشريع الجاري به العمل، واستغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام الموائيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.»

وتعمل الوكالة على التعريف بمختلف الإجراءات المتاحة لكلّ شخص قد يكون في يوم ما عرضة إلى الاعتداء عليه بواسطة الشبكات أو المنصّات أو المنظومات المعلوماتية المتاحة. ويتمثل دور الوكالة كذلك في تقديم المساعدة القضائية لردع المعتدين. كما تختص الوكالة الفنية للاتصالات بتقديم الدعم الفني في مجال الأبحاث القضائية وتتعهّد أيضاً بالنظر بناء على تسخير من الضابطة العدلية أو طلبات مباشرة من قضاة التحقيق أو وكلاء الجمهورية بالمحاكم الابتدائية ذات النّظر. ويمكن أن يتوجّه لها المواطنون والمواطنات مباشرة بعد الحصول على إذن على عريضة من السلطة القضائية ذات النّظر من أجل



من جانبها تعمل الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية وهي هيئة تنظيمية أحدثت بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلق بالسلامة المعلوماتية و مكلفة حسب الفصل 3 من هذا القانون، بالمراقبة العامة على النظم المعلوماتية والشبكات الراجعة بالنظر إلى مختلف الهياكل العمومية والخاصة. كما تسهر الوكالة على تنفيذ التوجيهات الوطنية والاستراتيجية العامة لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالسلامة المعلوماتية في القطاع العمومي باستثناء التطبيقات الخاصة بالدفاع والأمن الوطني. كما يعود إلى الوكالة مهمة التنسيق بين المتدخلين في هذا المجال، وضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية، ووضع مقاييس خاصة بها فضلا عن إعداد أدلة فنية في الغرض والعمل على نشرها. وتعمل الوكالة على تشجيع تطوير حلول وطنية في مجال السلامة المعلوماتية وإبرازها وذلك وفق الأولويات والبرامج التي يتم ضبطها في هذا المجال وكذلك على وضع برامج التكوين والرسكلة والسهر على تنفيذ الترتيب المتعلقة بإجبارية التدقيق الدوري لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات.

وفيما يتعلق بموضوع العنف في الفضاء الرقمي، فإن للوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية دورا مهما وبارزا في تصوّر الإجراءات الاستباقية والجماعية من مختلف الأنشطة الإجرامية التي تتخذ الوسائط التكنولوجية والأترنت وسيلة للاعتداء على الأشخاص وأموالهم وعلى البرمجيات على المستوى الوطني. كما تتدخل الوكالة من خلال التمكين من اليقظة والحماية والتوعية والإنذار من مخاطر استعمال التكنولوجيات الحديثة سواء تعلّق الأمر باستعمال الأفراد على المستوى الشخصي أو المهني أو الاستعمالات على مستوى المؤسسات الخاصة والعمومية.

وتهتم الوكالة بمجالات التوعية بأهمية السلامة المعلوماتية لدى فئة الشباب والأطفال بالخصوص والتحسيس بالمخاطر التي تستهدفها بشكل مباشر على غرار الاستدراج والإغراء وانتزاع المعطيات الشخصية منهم واستخدامها فيما بعد من أجل الإيقاع بهم أو لتنفيذ جرائم أخرى قد تصل إلى حدّ التجنيد من أجل تنفيذ مخططات إرهابية. كما يدخل في مجال اهتمام الوكالة التنبيه إلى المخاطر التي تمسّ محيط الشاب الأسري أو الطفل بسبب ظهور حواجز بين الشخص ومحيطه الأسري قد تؤدّي إلى قصور في التواصل نظراً إلى إدمان الشباب على شبكات التواصل. كما يدخل ضمن أنشطتها إعداد محتويات توعوية وتحسيسية من ذلك تطبيقات الهواتف الذكية للأطفال وللأولياء مع التوعية بوجود حلول ضرورية وآليات سلامة تكون سهلة الاستعمال.

من جهته يعمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي تم إحداثه في إطار متابعة حسن تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 حسب صريح الفصل 40 من القانون على رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما يتجمع لديه من التقارير والمعلومات. كما يسهر المرصد على توثيق مظاهر العنف وآثاره بقاعدة بيانات فضلاً عن متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة وإنجاز البحوث العلمية والميدانية اللازمة لمعالجة العنف بمختلف أشكاله.

ويساهم المرصد في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع القانون الخاص بمناهضة كافة أشكال العنف المسلط على المرأة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنية بمتابعة احترام حقوق الإنسان والمعنية بتطوير منظومة الحقوق والحريات وتعزيزها.

وتمنح الوكالة فرصة توعية النساء ضحايا العنف الرقمي بتنبيههن إلى مخاطر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي والتحلي باليقظة. كما أنها تعتبر ملاذاً لهن في صورة تعرضهن إلى شبهة جريمة لما توفره من إرشاد وتوجيه. كما يمكن لمكونات المجتمع المدني التوجه للوكالة والانخراط في برامجها حتى تكون وسيطاً في مرافقة النساء ضحايا العنف الرقمي من جهة وكذلك للتوقي من هذه الجرائم التي تستهدف النساء والأطفال وحمايتهم منها فضلاً عن سعيها إلى نشر ثقافة السلامة الرقمية والتصدي لمحاولات القرصنة التي هي في الأغلب أساس ارتكاب الجرائم الالكترونية.

وبصفة عامة تقوم الوكالة في إطار وظيفتها المتعلقة بالأمن السيبرني بتقديم نشرات بصفة دورية وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك حول المعلومات الضرورية للحماية من المخاطر التي تهدد الأشخاص والاحتياطات الواجب اتخاذها في إطار الاستعمال السليم للوسائل التكنولوجية الحديثة. كما توفر الإرشادات حول سبل حماية المعلومات والهويات الشخصية من المخاطر الداخلية أو الخارجية.

كما تقدّم الوكالة الإحاطة والمساندة الضرورييتين لجميع مستخدمي الشبكات المعلوماتية والأنترنيت وذلك عبر مركز الاستجابة للطوارئ إلى جانب توفير آليات السلامة في المجال الحرّ وتضعها على ذمة طالبها وطالباتها على مواقعها على شبكة الأنترنت.

ويمكن للوكالة في ذات السياق أن تتلقّى شكاوى من مواطنين ومواطنات بخصوص أعمال عنف قد يتعرضون إليها على الفضاء الرقمي لكنها لا تتعهد بها بل يقتصر دورها على الاستماع والتوجيه إلى الجهات القضائية المختصة. وتعمل الوكالة عن كثب مع أفراد المجتمع المدني ولها في هذا الإطار برامج عمل متعدّدة تتعلق بتوفير الخبرات المطلوبة من قبل الأفراد والمؤسسات ومجال التكوين والتوعية في فضاء استعمال الأنترنت الآمن. ويتمثل ذلك في التعريف ببرامج القرصنة والثغرات التقنية الواردة ومخاطر اختراق الأجهزة والنظم المعلوماتية فضلاً عن توفير سبل التوعية بإمكانيات تهديد الخصوصية وطرقها بسبب تزايد المخاطر في ما يتعلّق بحماية بطاقات الهوية وقواعد البيانات الشخصية وتشفيرها.





بالفضاء المادي أو بالفضاء الرقمي، فإن إمكانية تبقى متاحة للتشديد في العقاب في صورة ارتكاب جرائم العنف الإلكتروني بالنظر إلى صعوبة الإثبات في هذا المجال ومضاعفتها عندما تستهدف الجريمة الفئات الهشة كالأطفال مثلاً. كما ينبغي على كافة الأطراف المؤسساتية أن تعمل على تطوير أدوارها ومجارات التطور السريع الذي يشهده العالم وملاءمة وظائفها مع ما يفرضه الواقع.

ويظل التصدي لمختلف أشكال العنف الرقمية، التي تستهدف النساء والفئات الهشة وغير ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصال، مرتبطاً بالأساس بدرجة الوعي بمخاطر هذه الوسائل وبمنسوب الثقافة الرقمية التي يمتلكونها ودرجة هشاشة أو صلابة نفسياتهم/هن وثقتهم/هن بأنفسهم/هن ومراجعهم/هن القيمة.

ويبقى الدور الذي تلعبه ثنائية المجتمع المدني والإعلام أساسياً في مرافقة مؤسسات الدولة لنشر الوعي بين جل فئات المجتمع والسعي إلى إرساء ثقافة الاستعمال الآمن لوسائل التواصل الحديثة والتشجيع على اكتساب المعارف والمهارات الفنية والتكنولوجية الخاصة بآليات الولوج الآمن إلى الفضاء الرقمي في مجالات تكوين الهوية الإلكترونية واستعمالها وحمايتها، ومشاركة المعطيات الشخصية، إلخ... للحد من المخاطر المتأتية من الفضاء الرقمي بالنسبة إلى النساء والأطفال والمراهقين من الجنسين على وجه الخصوص مع التأكيد على دور الأولياء في متابعة استعمال أبنائهم/هن وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة المحتوى الذي يستهدفهم.

وكان الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 والمتعلق بإحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره قد بين في فصله الثالث أن من بين مهمات المرصد جمع المعطيات حول حالات العنف المسلط على المرأة بما فيها العنف الرقمي من خلال تلقي الشكاوى أو الإشعارات عبر آلية الخط الأخضر (الفصل 9) فضلاً عن توثيقها والقيام بمهمة الإصغاء والتوجيه والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف.

ويبقى الدور الذي تلعبه ثنائية المجتمع المدني والإعلام أساسياً في مرافقة مؤسسات الدولة لنشر الوعي بين جل فئات المجتمع والسعي إلى إرساء ثقافة الاستعمال الآمن لوسائل التواصل الحديثة.

من جهة أخرى تعنى هيكل ذات علاقة مثل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والوكالة التونسية للأمن الإلكتروني بمسائل إجرائية وتقنية وفنية تتعلق بتوفير الشبكة العالمية بجميع أنحاء الجمهورية ووضع شبكات في عدة ميادين كالصحة والتربية والفلاحة وكذلك

التعهد بالشبكة الوطنية وباسم نطاق تونس (tn). أما الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية فقد أسندت إليها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، إمكانية سحب التراخيص من مرتكبي الممارسات المخالفة للتشريع والتراتب المتعلّقة بمعالجة المعطيات الشخصية.

في المطلق، وفي قراءة للمشهد المؤسسي الموكول إليه مراقبة الأمن الرقمي وحفظه في تونس، فإن القوانين الوطنية الموجودة تبدو كافية فيما يخص العنف المسلط على النساء في الفضاء الرقمي، خصوصاً وأنّ أركان الجريمة هي ذاتها سواء وقعت



مقاومة العنف السيبرني ضد النساء والفتيات: إضاعات وتجارب

خديجة السويسي
صحفية



لقد نجح

وباء كوفيد 19 في تعديل الكفة

بين العالمين المادي والرقمي، فأصبحنا نجد نظير

ما هو متوفر في الفضاء المادي، من خدمات وتعاملات وعلاقات

وحتى مجالات حياتية كبرى، موجودا بقوة في الفضاء الرقمي فضلا عن الظواهر

الاجتماعية السارية الأخرى في الحياة العامة. كما برزت نماذج جديدة من الجرائم والانتهاكات

التي استغلت التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فكان لها امتداداتها في الفضاء المادي، من

ذلك ظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي.

وبرزت ظاهرة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي في تونس مع ظهور الاستعمالات

المكثفة لشبكة الفايبروك التي تعد الأكثر استعمالا في تونس مقارنة ببقية شبكات التواصل الاجتماعي ومنصاته.

واستفحلت هذه الظاهرة في سياق ما بعد الثورة بالتوازي مع ما اتسمت به هذه المرحلة من انفتاح سياسي وما رافقه

من مفاهيم مغلوطة عن حرية التعبير، فأصبح الفايبروك فضاء للصراعات السياسية سمتها الأساسية العنف وغياب

احترام الآخر المختلف، ليتحول الفضاء الرقمي، وخصوصا خلال الفترة التي ظهر فيها فيروس كورونا، إلى فضاء غير آمن

خصوصا للنساء.

وللإشارة، فإن أشكال العنف في الفضاء الرقمي تتماهى مع أشكاله في الفضاء المادي. فهو عنف لا يستهدف فئة من

النساء دون أخرى بل هو يسلط على مختلف الفئات بدءا بربات البيوت ووصولا إلى القيادات السياسية النسائية. وإزاء

استفحال هذه الظاهرة، وجدت الهياكل والمنظمات والجمعيات النسوية العاملة في مجال مناهضة كل أشكال العنف

المسلط على النساء نفسها مدعوة للاهتمام بهذه الظاهرة المستجدة والمشاركة في المساعي المختلفة لمناهضة

العنف المسلط على النساء في الفضاء الرقمي، مع مراعاة درجة الخطورة القصوى لهذا النوع من العنف على

أساس الجندر وما يميزه عن غيره من أشكال العنف من تبعات اجتماعية ونفسية ومهنية جسيمة على

نسق حياة الضحايا.

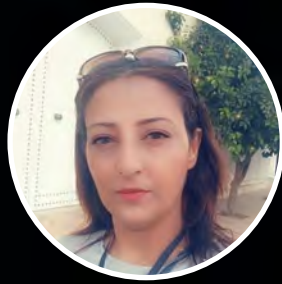
وفي هذا الإطار، والتزاما بمقاربة الكريديف الشاملة في طرح هذه الظاهرة من جميع

زواياها، ارتأينا ضرورة تسليط الضوء على المجهودات المبذولة من قبل

عديد مكونات المجتمع المدني التي تهدف إلى مقاومة هذه

الظاهرة ووضع حد لها.





**خولة الشبح منسقة
وحدة الرصد بمركز
السلامة المهنية
التابع للنقابة الوطنية
للصحفيين التونسيين:
«الضحايا لم يتجاوزن
بعد حاجز الصمت
ومازلن يخضعن لضغط
المؤسسات»**



من قبل المشرف على تربصها بهذه المؤسسة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي حيث حاول ربط علاقة خاصة معها وهو ما يمثل تحرشا واستغلالا للنفوذ. وبعد التبليغ عن هذه الحادثة لإدارة المؤسسة وتمكينهم من الأدلة اللازمة تم إيقافه عن العمل لكن الصحفية تحفظت على حقها في مقاضاته وذلك بسبب الضغوط التي تعرضت لها من قبل المؤسسة التي تسعى للحفاظ على صورتها أمام متابعيها. كما تعرضت الصحفية إلى ضغوط من قبل أسرته التي اعتبرت العقوبة الإدارية التي تعرض لها المتحرش إنصافا لابنتهم وأنه من غير الضروري أن تأخذ القصة صيتا أكبر. وهنا يمكن أن نشير إلى أننا دائما ما نجد صعوبة في إقناع الضحايا بتقديم شكوى. فأغلب الصحفيات ليس لديهن الوعي الكافي بمدى خطورة ما يتعرضن له في الفضاء الرقمي ويعتبرنه انعكاسا طبيعيا لما يحدث داخل المجتمع من استهداف كل النساء. ويمكن اعتبار هذه المواقف من أشكال التطبيع مع العنف وهو ما يساهم في مزيد انتشاره.

وفق الحالات الواردة على المرصد من هن الصحفيات الأكثر عرضة للعنف في الفضاء الرقمي؟

أغلب الصحفيات اللاتي تعرضن للعنف السيبرني وقمن بإشعار وحدة الرصد هن صحفيات ميدانيات أو مهتمات بالمجال السياسي والاجتماعي. وهي حالات من العنف الرقمي أو هي عمليات انتقامية على إثر نشر محتويات إعلامية أنتجتها الصحفيات فيجدن أنفسهن ضحايا لهجمات سيبرنية.

قولة، ماهي أشكال العنف الرقمي المسلط على الصحفيات؟

بداية لا بد من الإشارة إلى أن عدد الاعتداءات القائمة على النوع الاجتماعي ضد الصحفيات في الفضاء الرقمي ليس هاما لكنه الأخطر بالنظر إلى أصناف الاعتداء التي تتعرض لها الصحفيات بصفة عامة لا سيما وأنها تأخذ في أغلبها منحى جنسيا.

ويمكن أن نذكر من ضمن هذه الاعتداءات استعمال صور الصحفيات وتركيبها على محتويات ذات طابع جنسي ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي مما انجر عنه عديد التأثيرات النفسية والاجتماعية سواء بالنسبة إلى أسرهن أو على حياتهن الخاصة. ونذكر مثالا على ذلك ما حدث مع زميلة تعمل بإحدى مؤسسات الإعلام العمومي إذ تم استعمال اسمها على فيديو إباحي ومشاركته على عديد الصفحات على شبكة الفايسبوك. وكان القوائم بهذا الجرم مجموعة من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي القائمين على صفحات فايسبوك تعمد إلى نشر حياة النساء الخاصة والتشهير بهن. واستهدفت هذه الصحفية التي تقدم برنامجا اجتماعيا مسائيا يطرح مشاكل النساء من أجل تشويه سمعتها. وتندرج هذه الأعمال ضمن محاولات إعادة ضبط النساء اجتماعيا. وقد تم تضمين المعطيات الخاصة بهذه الحالة ضمن تقارير وحدة الرصد. كما تم رفع قضية في الغرض لدى القضاء وفتح تحقيق فيما تعرضت له وتتبع مديري هذه الصفحات.

تتعرض الصحفيات إلى أشكال عديدة من العنف في الفضاء الرقمي ولكن تبقى الإشكالية في أن الضحايا لم يتجاوزن بعد حاجز الصمت ومازلن يخضعن لضغط المؤسسات. من ذلك مثلا أن صحفية متربصة بإحدى المؤسسات الإعلامية الخاصة تعرضت للتحرش



هل يوجد اختلاف بين العنف المسلط على الصحفيين والعنف المسلط على الصحفيات في الفضاء الرقمي؟

طبيعة العنف الممارس على النساء في الفضاء السيبراني تختلف عن طبيعة العنف المسلط على الرجال من ذلك مثلا أنه خلال الحملات التي تستهدف الصحفيات يتم استعمال المفردات التي تتضمن تهما أخلاقية عبر التعرض لحياتهن الخاصة، واتهامهن بممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتوجيه تهمة أخلاقية لهن. ونذكر من ذلك مثلا حملة التشهير التي استهدفت مؤخرا في الجنوب التونسي إحدى الصحفيات على خلفية خلاف بينها وبين أحد الأطراف النقابية أثناء عملها ميدانيا. وقد استغلوا حياتها الشخصية وعلاقتها مع خطيبها السابق لتشويه سمعتها على شبكات التواصل الاجتماعي مما أثر على حياتها الشخصية بشكل كبير.

خلال الإنصات لهن، نحاول إخراجهن من بوتقة لوم الذات ومحاولة إبعادهن عن حالة التساؤلات التي يحملن فيها أنفسهن مسؤولية العنف.

في حين أن الحملات التي تستهدف الصحفيين «الرجال» تكون فيها عادة دعوة إلى ضربهم أو تكفيرهم وهي من المسائل التي تعاني منها النساء أيضا ولكن بطريقة مختلفة. فالنساء لا تتم الدعوة إلى ضربهن وإنما لاغتصابهن. كما أنه لا يقع استهداف الرجال من خلال حياتهم الخاصة بل على أساس المواد الإعلامية التي ينتجونها فيوجه إليهم اتهام بانتفاءات حزبية معينة أو بالانحياز لأطراف سياسية دون أخرى. في المقابل يتم التشهير بحياة النساء الخاصة وكثيرا ما يوصفن بـ«المومسات». ومن هذا المنطلق يمكن القول إن أشكال العنف في الفضاء الرقمي تختلف على أساس النوع الاجتماعي.

معظم الصحفيات اللواتي يتعرضن للعنف في الفضاء الرقمي هن في أغلب الأحيان مقدمات برامج اجتماعية أو برامج سياسية أو صحفيات ميدانيات. بالنسبة إلى مقدمات البرامج، لاحظنا أنه جراء هذا العنف، أصبح بعضهن يقمن بالـ«صنصرة» الذاتية. كما يطرحن خلال عملية الإنصات تساؤلات حول ما إذا كنّ قد أخطأن بطرحهن مواضيع محددة. وهي إشكالية حقيقية.

كما لاحظنا أنه قد تم شن حملات على صحفيات على أساس مظهرهن من ذلك الحملة التي استهدفت صحفية مقدمة برنامج سياسي في قناة خاصة وجدت نفسها ضحية هجمة على شبكات التواصل الاجتماعي تنتقد مظهرها ولباسها. وتم تداول صور للصحفية

”

تعود إلى مراحل زمنية مختلفة وتجارب مهنية متنوعة لرصد التغييرات التي طرأت على طبيعة لباسها. وتم استغلال ذلك بهدف استهدافها وشتمها ونعتها بمصطلحات قائمة على التمييز على أساس النوع الاجتماعي ووصمها اجتماعيا مما انجر عنه آثار نفسية واجتماعية.

كما أن لهذه الحملات انعكاسا على أدائها وقدرتها على المواجهة أثناء إدارتها للحوارات التلفزية المباشرة.

والحقيقة فإن تأثير هذه الحملات عادة ما لا يتواصل لمدة طويلة، لأنه وخلال الإنصات لهن، نحاول إخراجهن من بوتقة لوم الذات ومحاولة إبعادهن عن حالة التساؤلات التي يحملن فيها أنفسهن مسؤولية العنف. وكثيرا ما تتساءل الصحفيات ضحايا العنف: «هل أخطأت بارتداء تلك الملابس؟ هل أن اهتمامي بالمواضيع السياسية يفرض علي خيارات أخرى في مظهري وفي حياتي الاجتماعية واستعمال مصطلحات مضبوطة؟».



الصحفيات ثم تحولت من عنف قائم على أساس النوع الاجتماعي إلى حملات تكفير.

كما يمكن أن نذكر بالحملات التي استهدفت الصحفيات وأساءت إلى صورتهم وسمعتهم في فضاء العمل وعلى الميدان، من ذلك تعرض إحدى المصورات الصحفيات، في شهر مارس 2021، إلى العنف اللفظي والسب والشتيم من قبل أحد الشبان، لم تتجاوز سنة الخامسة والعشرين، قام بنشر صور يمكن أن تتسبب في وصمها اجتماعيا وتشويه صورتها «أخلاقيا».

ماهي تأثيرات العنف الرقمي على حياة الضحايا؟

من بين الصحفيات اللواتي تعرضن للعنف من تجد نفسها في مواجهة تقريع الأسرة حتى أن بعضهن وجدن أنفسهن معزولات في محيطهن العائلي وخصوصا من قبل الإخوة الذكور. كما تتعرض الصحفية إلى ضغوط أسرية لتعديل المحتويات التي تنجزها. كما نجد في بعض الأحيان الزوج من بين الأطراف التي تمارس الضغوط على الصحفية، من ذلك أن إحدى الزميلات وهي مقدمة برامج سياسية، وجدت نفسها ضحية هجمة على الفضاء الرقمي باستعمال مفردات تمييزية وعنيفة من قبيل القول: «شعرها أصفر كالعاهرات»،

”
اللواتي تعرضن للعنف من
تجد نفسها في مواجهة تقريع
الأسرة حتى أن بعضهن وجدن
أنفسهن معزولات في محيطهن
العائلي وخصوصا من قبل
الإخوة الذكور.“

هل أن العنف الموجه للصحفيات دائما ما يصدر عن أطراف من غير قطاع الإعلام أم أنه يمكن أن يكون من أطراف داخلية؟

في الحقيقة تتعرض الصحفيات للعنف من داخل القطاع وخارجه. كما لاحظنا مؤخرا نوعا جديدا من العنف المسلط على الصحفيات في الفضاء الرقمي إذ وردت علينا عدة شكاوى تتمثل بالأساس في قرصنة حسابات بعض الصحفيات واختراقها على شبكة الفيسبوك. ونذكر من ذلك ما تعرضت له إحدى الصحفيات على خلفية خلافات لها في العمل إذ تمت قرصنة حسابها على الفيسبوك وإرسال محتويات ذات طابع جنسي لزملائها ولمصادر معلوماتها مما انجر عنه عديد الإشكاليات في علاقاتها المهنية. وقد قمنا بتقديم قضية في الغرض ومازالت الأبحاث متواصلة لتحديد الفاعل. كما تم مؤخرا تسجيل حالات ابتزاز ومحاسبة داخل مؤسسة إعلامية من خلال استغلال رسائل الصحفيات الشخصية من ذلك تعرض إحدى الصحفيات لقرصنة حسابها الخاص وتصوير إحدى محادثاتها واستعمال ذلك لابتزازها لدفعها إلى تقديم استقالتها من العمل.

بالنسبة إلى أعمال العنف الصادرة عن أطراف خارجية، فيمكن ذكر ما حدث سنة 2018 في ولاية صفاقس حيث تم شن حملات على شبكات التواصل الاجتماعي استهدفت الصحفيين والصحفيات من قبل أطراف سياسية ونقابية وتمت الدعوة إلى اغتصاب الصحفيات اللواتي عرفن بمواقفهن الناقدة لهذه الأطراف. وقد قمنا برفع قضايا في علاقة بهذه الدعاوى. وعلى الرغم من أن الملف لم يتم بعد الحسم فيه قضائيا إلا أنه تواصل استهداف الضحايا أكثر وتواصل التشفي فيهن. وتواصل العنف في الفضاء الرقمي إذ تم التشهير بالصحفيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتواصلت الحملات على امتداد زمني طويل واصلت فيها هذه الأطراف استهداف



هل آتت هذه المرافقة القانونية أكلها؟

رغم ما نقدمه من دعم قانوني للضحايا إلا أن هناك إشكاليات متعلقة بالإفلات من العقاب لأن الزمن القضائي بطيء جدا في التعاطي مع قضايا العنف. فضلا عن أننا لم نكن، إلى حدود سنة 2020، نرفع القضايا على أساس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وفي الواقع، فإن القضايا التي رفعناها على أساس هذا القانون، وهي تعد حديثة مقارنة بالشكاوى المرفوعة منذ سنة 2018، إلا أنها تقدمت بشكل أسرع. من ذلك نذكر القضية التي رفعناها، بداية سنة 2021، بخصوص إحدى الزميلات، وهي صحفية بإحدى المؤسسات العمومية، إثر تركيب عدد من صورها على محتوى جنسي، فقد تم إجراء كل الاختبارات التقنية اللازمة ودعيت الصحفية لتقديم شهادتها. كما يمكن أن نذكر حالة أخرى إثر تعرض إحدى المصورات الصحفيات في شهر مارس الماضي للعنف الرقمي إذ تم على إثر رفع الدعوى، إيقاف المعتدي فورا.

ويبقى الإشكال القائم في هذا الخصوص أن أغلب حالات العنف ضد الصحفيات في الفضاء الرقمي لا تتجاوز فيها نسبة الصحفيات الراغبات في التبعية القانوني للمعتدين 10 بالمائة وذلك بسبب غياب قانون خاص بالعنف يخص هذا الفضاء الرقمي الذي يجعل الصحفيات على قناعة أنه لن يتم إنصافهن.

”هناك إشكاليات متعلقة
بالإفلات من العقاب لأن الزمن
القضائي بطيء جدا في التعاطي
مع قضايا العنف.“

«ما عندهاش راجل يلماها».... وقد كانت ردة فعل زوجها تجاه ما تتعرض له من سخرية أنه اعتاد على مثل هذه المواقف في حين وجدت نفسها ضحية ضغوط من أفراد عائلتها، وخصوصا الأخ الأكبر، للكف عن طرح المواضيع المثيرة.

كيف تقومون بالإحاطة بالصحفيات ضحايا العنف الرقمي؟ وكيف يتم الاستماع إلى الصحفيات ضحايا العنف؟

عملنا يقتصر على مرافقة ضحايا العنف قانونيا ومن الضروري أيضا الإقرار أن غياب خلية مختصة في مرافقة الصحفيات ضحايا العنف اجتماعيا ونفسيا يحد من فاعلية مرافقة الضحايا وهي من الإشكالات الكبيرة التي تواجهها وحدة الرصد أثناء عملها. فعملية الإنصات التي نقوم بها تركز على مؤهلات فريق العمل الفردية في ظل غياب مختصين/ات في علم النفس وعلم الاجتماع للإنصات ومتابعة حالات الضحايا. كما نشير إلى أن فريق وحدة الرصد قد تلقى تدريبات في تقنيات الإنصات عموما وتبقى معارفنا في علاقة بخصوصيات النوع الاجتماعي قائمة بالأساس على تطوير أنفسنا ذاتيا. خلال عملنا عندما نلاحظ تأثيرات نفسية كبيرة على الصحفيات جراء ما تعرضن له من عنف، فإننا ننصحهن بالتوجه إلى أخصائيين/ات نفسانيين/ات مع العلم أنه ليس لدينا شراكات من شأنها أن تدعمنا في هذا الصدد.

إن الاستماع إلى النساء ضحايا العنف يخضع لمجموعة من المقاييس بداية يكون الإنصات فرديا تقوم به امرأة مع الانتباه إلى أن لا تتضمن الأسئلة لوما أو تجريحا أو أحكاما أخلاقية. كما يتم في هذه المرحلة طلب الموافقة المستنيرة للضحية حتى نتمكن من نشر الجريمة في تقرير وحدة الرصد مع الحرص على تقييم مدى تأثير النشر على وضع الضحية الاجتماعي.





حياة الجزار ، ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: «إننا نعتبر أن قضايا العنف الرقمي هي قضايا تلبس ومن ثم ينبغي البتّ فيها بسرعة»

تحليل هذه الظاهرة فحاولنا تعريفها على طريقتنا. فكان العنف الرقمي بالنسبة إلى الجمعية يتمثل في استعمال التعابير المهينة للمرأة سواء تعلق الأمر بمظهرها الخارجي أو الممارسات التي من شأنها أن تمس من كرامة النساء في مختلف المجالات. كنت في مرافعاتي في مثل هذه القضايا أحاول دائما إقناع المحكمة بضرورة مراعاة مفهوم العنف السيبرني المسلط على النساء. الآن في فقه القضاء التونسي، أصبحنا نطلق عليه «العنف السيبرني» وهو تعريب للمصطلح المعتمد في اللغة الفرنسية.

كيف كان مجال تدخل الجمعية؟

بداية قمنا بدراسة حول العنف المسلط على النساء السياسيات والمترشحات للانتخابات التشريعية آنذاك. كما قامت الجمعية، خلال السنوات 2011 و2012 و2013، بتعهد ملفات نساء تعرضن للعنف الرقمي على الفيسبوك، مثلا بسبب رفضهن إقامة علاقة مع شخص يعتمد مضايقتهم عبر الفيسبوك.

ماهي الخدمات التي توفرونها لدعم النساء ضحايا العنف الرقمي؟

عند تواصلهن مع مركز الإنصات تكون النساء في حاجة إلى الدعم والإنصات بطريقة تضامنية ويكون همهن

متى كان ظهور العنف الرقمي المسلط على النساء في تونس؟ وكيف؟

لقد ورد علينا هذا النوع من القضايا منذ سنة 2011 حين تحرر الجميع وتحرر الفيسبوك ليصبح في متناول الجميع. بدأ السياسيون في استعمال الفيسبوك للثلب والشتيم. وهكذا بدأت مظاهر استعمال الفضاء الرقمي لتشويه السياسيين/ات والمقبلين/ات على الانتخابات، سواء باعتماد معطيات صحيحة وأخرى غير صحيحة، من أجل تحقيق مآرب انتخابية. ثم امتدت هذه الموجة لتطال النساء اللاتي حاولن الانخراط في النشاط السياسي. ولم يقتصر التشويه على التشكيك في برامجهن بل امتد ليطل هتك «الأعراض» وتشويههن. وكان منطلق العنف السيبرني المسلط على النساء آنذاك تشويه الخصوم السياسية ولكن أيضا بسبب قرار النساء الدخول إلى الحقل السياسي. فقد تجاوز العنف السياسي ليطل حياتهن الشخصية. وقد برز اهتمام بهذا الموضوع حين بدأ وفود عدد من النساء على الجمعية للتبليغ عن تعرضهن إلى العنف السيبرني في علاقة بالعنف السياسي لثنيهن عن الدخول إلى الفضاء العام وخصوصا المجال السياسي عبر الوسائط الرقمية من ذلك القرصنة والتهديد ونشر الصور. منذ ظهور هذا النوع من العنف شرعت الجمعية في





الأيام قام بتحويل وجهتها عنوة إلى منطقة مهجورة حيث قام باغتصابها وهددها في حال مقاضاته بأنه سينشر لها صورا قديمة جمعتهما في وضعيات حميمية وأنه سيرسل هذه الصور إلى كل أفراد عائلتها وعائلة المرحوم زوجها. لم ترضخ هذه المرأة لتهديده وقدمت شكوى ضده في علاقة بجريمة الاغتصاب وعند إحالته على قاضي التحقيق تم إيقافه من قبل النيابة العمومية ولكن القاضي أثناء البحث تركه ليحكم في حالة سراح. وظل الملف في حالة ركود لأنه وبالنسبة إلى القاضي، ووفقا للعقلية الذكورية، فكونها كانت على علاقة به فهو ليس شخصا مجهولا ولا يعتبر ما قام به اغتصابا. وقد ترتب عن وضع المغتصب في حالة سراح أنه قام، بمساعدة شقيقته، بنشر صور للضحية وأفسد علاقتها مع صهرها وبناتها. كما تعرضت للرفض من قبل أفراد عائلتها على أساس أنها تبلغ من العمر خمسين سنة وليس لها الحق في «إقامة العلاقات».

هذه المرأة توجهت لقاضي التحقيق وقالت له: «أنت أطلقت سراحه ولم تتخذ أي إجراءات في علاقة بالاغتصاب كما أن المشتكى به قام بنشر الصور». فأجابها: «بلاء ونزل على رأسك... الله غالب عليا وعليك». سيتم البحث في القضية».

آنذاك تقدمنا بشكوى ضد القاضي مما أكسب القضية صيتا وتمكنا من الحصول على حق سماع الضحية

الأكبر هو أن ينلن حقوقهن عن طريق المحكمة. ومن هذا المنطلق يتم تمكينهن من التواصل مع محامية لتقدم لهن النصائح القانونية اللازمة. ثم يتم عرض الملفات على لجنة مناهضة العنف التابعة للجمعية التي تجتمع أسبوعيا، كل يوم خميس، من أجل النظر في ملفات النساء ضحايا العنف اللاتي توجهن إلى الجمعية وفي حال حاجتهن إلى المرافقة القانونية فإننا نقوم بذلك.

كما تقدم الجمعية الدعم النفسي الضروري وخاصة للنساء ضحايا العنف السيبرني لأن هذه الوضعية يكون لها الأثر العميق على المستوى النفسي باعتبار أن كل تفاصيل حياتهن الخاصة، سواء تعلق الأمر بمعطيات صحيحة أو تمت فبركتها، تصبح متاحة للعموم مما يتسبب في انهيار الضحية نفسيا خصوصا إذا تعلق الأمر بحياتها الجنسية التي هي «حديثتها السرية» الخاصة جدا والتي تصبح بذلك في متناول الجميع.

في أغلب الأحيان تتعرض ضحايا العنف السيبرني إلى حالة من الانهيار النفسي مما يفرض علينا التدخل العاجل فيتم إسناد الملف لمحامية من الجمعية لتتخذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن من أجل إقناع النيابة العمومية باستعجال الملف كي لا تنتشر صور الضحية. ونذكر من ذلك حالة وردت على الجمعية بخصوص امرأة مطلقة ولها بنتان كانت على علاقة بشخص وحين تزوج قطعت علاقتها به ولكنه في أحد

في قضية الاغتصاب لكن الأذى الشديد لحقها أيضا جراء العنف السيبرني ونحن الآن بصدد الإعداد لرفع قضية حول نشر الصور وتعمد إرسالها للعائلة. وتكفلنا -كجمعية- بمرافقتها النفسية من خلال الإنصات لها بصفة دورية وتقديم المساعدة لها كلما احتاجت لذلك.

ما مدى خطورة الحالات الوافدة على الجمعية؟ وهل وجدتن صعوبات في الإحاطة بهذه الفئة وفي حال وجدت ماهي؟

لقد وفدت علينا حالات كانت فيها النساء في وضعيات خطيرة جراء العنف السيبرني وبما أننا لا نمتلك فضاءات إيواء فقد قمنا بتوجيه هذه الحالات

”

إلى جمعية «بتي» أو إلى مراكز إيواء تابعة لجمعيات أو منظمات نسوية.

إثبات الجريمة في قضايا العنف السيبرني يعتبر مسألة صعبة لأن الجاني عند استخدامه للوسائط الرقمية عادة ما يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسه. لذلك حين صدر حكم بستة أشهر في

القضية التي ذكرت سابقا كانت فرحة عارمة لدى عضوات الجمعية وشخصيا حين أنوب إحدى ضحايا العنف أعتبر الاعتراف بمثل هذا النوع من العنف إنجازا كبيرا.

أما بخصوص الصعوبات فهي تكون منذ البداية عند مرحلة إعداد الملف القانوني الذي بموجبه سترفع الدعوى إذ يتطلب الأمر معاينة المحتوى الرقمي الذي يثبت العنف من قبل عدل منفذ. ونظرا إلى كون أغلب هذه المحتويات تتضمن ألفاظا بذيئة

أو محتويات حميمية، فإن بعض العدول المنفذين يرفضون معاينتها وبمن ثم فإننا نجد صعوبة في إيجاد عدل منفذ للمعاينة. كما غالبا ما تكون عملية المعاينة مكلفة جدا لأن العدل الذي يقبل معاينة مثل هذه المحتويات يرفع في أغلب الأحيان تكلفتها باعتبار أنه قرأ أو شاهد محتويات تحمل صبغة عنيفة أو جنسية. كما أن بعضهم يرفض بعد قراءة المحتوى معاينة هذه الوضعية أو يطلب أن تتم المعاينة بعد توقيت العمل حتى لا يعلم زملاؤه بمثل هذه المحتويات الجنسية الموجودة في بعض الرسائل وكأن الجنس من المواضيع التي لا ينبغي تناولها.

الصعوبة الثانية هي في إنكار بعض النساء ضحايا العنف السيبرني كل تفاصيل الوقائع. فأحيانا تنكر المرأة علاقتها السابقة بمرتكب العنف في اعتقاد منها بأنها مخطئة أو أنه

ليس من حقها اعتبار ذلك عنفا لأنها هي من أرسلت صورها أو أنها تتصور أن خصوصياتها جريمة. هذه المسائل تجعل القضية غير واضحة. حين يتم طرح مثل هذه القضايا، خصوصا حين تكون ذات طابع جنسي، فإنه غالبا ما يتم دعوة المرأة صاحبة القضية، ربما

إثبات الجريمة في قضايا العنف السيبرني يعتبر مسألة صعبة لأن الجاني عند استخدامه للوسائط الرقمية عادة ما يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسه.

“

بداعي الفضول أو غيره، إلى الاستماع إليها. وغالبا ما أرافق النساء اللاتي تتم دعوتهن لأنهن أحيانا يتعرضن للضغط وتطرح عليهن أسئلة في غير محلها من شأنها تجريم المرأة في حين أن النص القانوني يعتبر بشكل واضح أن إقامة علاقات مهما كانت صبغتها من خلال الفضاء الرقمي ليست جريمة ولكن استخدام الصور الخاصة بالنساء للتهديد أو التشهير أو غيره هي جريمة. وعليه فإن قضايا العنف السيبرني تتطلب يقظة أكبر وتكتما أكثر ووقتا أسرع حتى يتم الفصل في القضية



وإن كانت للفتاة علاقة سابقة مع هذا الشخص فإن ذلك يدخل ضمن حياتها الخاصة إذ يمكن أن يكون الجاني قد تقرب من الضحية عبر الفايسبوك ونشأت بينهما علاقة سيبرنية أو كانت لهما علاقة سابقة. كما أنه لا وجود لنص يجرم الحب عن طريق الفضاءات الرقمية وأن الضحية، وفقا للقانون، حرة في جسدها. في المقابل فإن القانون يجرم عملية التهديد باعتماد الصور وذلك وفقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات على أساس أنها إساءة للغير مع ربطه بالفصل 222 من المجلة الجزائية في علاقة بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا إذ يتمثل التهديد في استعمال صور مفبركة وإنشاء ملفات كاملة من الصور المركبة تظهر فيها صورة للضحية مرفقة بصورة لجسد عار.

في حالات أخرى وبالاعتماد على الفصل نفسه من مجلة الاتصالات يتم أيضا تطبيق الفصل 283 من المجلة الجزائية المتعلق بأخذ شيء بالقوة أو الاحتيال أو الغصب. ويتم في هذه الحالة تهديد النساء بنشر صور فاضحة لهن عبر الفايسبوك. كما يمكن اعتماد الفصل 284 من المجلة الجزائية الذي يتحدث عن التهديد الكتابي أو الشفاهي. أما في صورة المساس بالأخلاق الحميدة والتجاهر بما يناهز الحياء فإنه يتم الاعتماد على الفصل 226 من المجلة الجزائية.

**وإن كانت للفتاة علاقة سابقة
مع هذا الشخص فإن ذلك يدخل
ضمن حياتها الخاصة... كما أنه
لا وجود لنص يجرم الحب عن
طريق الفضاءات الرقمية وأن
الضحية، وفقا للقانون، حرة في
جسدها.**

في أقرب الآجال لأن القضية إذا طال التعاطي فيها فإنه يمكن لمرتكب العنف السيبرني أن ينشر المحتويات التي يهدد بها الضحية. ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر دائما أن قضايا العنف الرقمي هي قضايا تلبس ومن ثم يستوجب البت فيها بسرعة لكي نتجنب الضرر الذي يمكن أن يحصل للنساء ضحايا العنف الرقمي في حال إطالة القضايا.

في ظل غياب منظومة قانونية خاصة بمناهضة العنف الرقمي المسلط على النساء في تونس ماهي النصوص القانونية التي يتم الاعتماد عليها في التعاطي مع هذا الصف من الجرائم ؟

في قضايا العنف السيبرني نعتمد النص العام والنص الخاص إذ يتم تقديم الدعوى بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يتحدث عن الإساءة للغير بواسطة وسائل الاتصال دون تحديد هذه الوسائل. كما نستند كذلك إلى الفصل 222 الذي يتحدث عن غصب شخص بالحيلة وكذلك الفصل 226 من المجلة الجزائية وذلك حسب طبيعة العنف.

عند عرض الملف على القضاء عادة ما يحكم القضاة في حالات العنف السيبرني بالاغتماد على الفصول سالفة الذكر «الإساءة للغير» ويضيف قضية الشتم أو السب أو التلب أي تطبيق النص العام. ونذكر على سبيل المثال أنه تم اصدار حكم بستة أشهر سجنا ضد شخص مارس العنف السيبرني. وهو ما أسعدنا كثيرا وأثار استغرابنا في الوقت نفسه. وتتمثل القضية في أن شخصا ابتز فتاة عبر الفايسبوك وطلب منها تمكينه من أموال أو ممارسة الجنس معه وهددها أنه في صورة الرفض فإنه سيرسل بعض صورها الخاصة إلى كل أفراد أسرته. حينها قدر القاضي أنه حتى



الفصل 86 من مجلة الاتصالات المؤرخة في 15 جانفي 2000

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

الفصل 222 من المجلة الجزائية

نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد. ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 226 من المجلة الجزائية:

«يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش.



الفصل 226 مكرر

أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية.



الفصل 226 ثالثا

أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004
المؤرخ في 2 أوت 2004

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاث آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. ويعدّ تحرّشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخذش حيائه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات. ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني.

الفصل 226 رابعا

أضيف بالقانون عدد 73
لسنة 2004 المؤرخ
في 2 أوت 2004

لا تحول العقوبات المقررة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لغيرها من الجرائم. ولا يجري التتبع في جريمة التحرش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر. وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكي به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الادعاء بالباطل.





العنف الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تحليل البُعد النفسي الاجتماعي

د. رائد الشريف

مدير برنامج السلامة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

د. ريم وائل

استشارية النوع الاجتماعي والدراسات الجندرية في برنامج سلام@

السلامة الرقمية ليست فقط مسألة فنية أو قانونية، لقد أصبحت قضية صحية عامة لأنها تؤثر في جميع العائلات والأفراد في المجتمع. فاستخدام هذا النهج الشامل القائم على مبادئ الصحة العامة، يتيح لبرنامج سلام@ استكشاف أبعاد العلاقات الجندرية المختلفة والمتشابكة وفهمها في استخدام التكنولوجيا. إذ توجد عوامل متعددة ومهمة تُشكل تجارب النساء في العنف الرقمي. على سبيل المثال، حجم المعرفة الرقمية لدى المرأة وإمكانية الوصول إلى المعلومات والمعرفة بشكل عام والخلفيات الثقافية والاقتصادية المختلفة. ومع ذلك، فإن دعم المرأة النفسي والاجتماعي هو إلى حد كبير، العامل الأكثر أهمية والأكثر تأثيراً في تجربتها مع العنف، سواء عبر الإنترنت أو خارجه.



تحديد مجالات التحسين الذاتي، مثل تبني ممارسات سلامة رقمية أفضل أو تعلم آليات تأقلم مفيدة. وبذلك يكون الدعم النفسي والاجتماعي الفعّال ضروريا لتعزيز علاقة صحية بين المرأة ووسائل التكنولوجيا.

الدعم النفسي الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لا شك أن نظام الدعم النفسي والاجتماعي القوي يمكن أن يبنى علاقة المرأة بالتقنيات الرقمية أو يهدمها، إلا أنه للأسف لا يحظى بالاهتمام المطلوب من الجهات المعنية. تُظهر تجربة سلامات على مدار العامين السابقين (في المغرب والجزائر وتونس والأردن والكويت والبحرين ومؤخراً ليبيا) أن النساء بشكل عام لا يتمتعن بالدعم النفسي والاجتماعي والأسري المهني الكافي والقوي الذي يمكّنهن من الاستفادة من المجال الرقمي، ويضمن سلامتهن في الوقت نفسه.

الدعم الاجتماعي

غياب المساواة الهيكلية بين الجنسين والنظام الأبوي المتجذر في أغلب بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحرم النساء من الدعم الاجتماعي في رحلاتهن الرقمية. فطبقاً للمعايير الأبوية المسيطرة في المنطقة، يكون للمرأة دائماً وصي ذكر، سواء كان أباً أو زوجاً أو أخاً أو ابناً أو أحد الأقارب الذكور. يتحكم هذا الوصي في وصول المرأة إلى المجال العام ومشاركتها فيه، سواء كان عبر الأنترنت أو خارجها. لذلك، من الشائع جداً أن تجرد المرأة في المنطقة من وكالة

إن الدعم النفسي الاجتماعي هو مصطلح واسع يعكس طبقات متعددة من الدعم والتمكين التي يمكن أن تتمتع بها المرأة. وهو يبدأ من الدعم الأسري والمجتمعي، ويمتد إلى الدعم النفسي والاجتماعي المهني الذي يوفره أخصائون نفسيون أو جمعيات نسوية تدعم النساء المعنفات. هذه العوامل المتعددة تُشكل تجربة النساء الرقمية ولا سيّما عندما يتعرضن إلى عنف جندي من خلال وسائل التكنولوجيا. تناقش هذه المقالة بعد العنف الجندي النفسي الاجتماعي في سياق تجربة المرأة العامة في المساحة الرقمية. وتشير المقالة أيضاً إلى رؤى من معرفة برنامج سلام@ في هذا المجال وخبرته.

إن وجود أنظمة الدعم النفسي والاجتماعي الفعالة، على الصعيدين الاجتماعي والمهني، ضروري ليضمن للنساء تجربة رقمية إيجابية وأمنة. أولاً، بوجود هذا الدعم، ستتعرف المرأة على مبادئ السلامة الأساسية والمواطنة الرقمية، وتتمكن من ممارستها بثقة. وبذلك ستتمكن من الرد على الهجمات الإلكترونية، والوصول إلى جهات الدعم المناسبة عند الضرورة، واتخاذ قرارات مستنيرة إزاء هذا العنف. ثانياً، وجود أنظمة دعم نفسي واجتماعي فعالة تحدد مسار المرأة المعنفة، وفرصتها في العدالة الاجتماعية. على سبيل المثال، مع وجود الدعم الكافي، ستتمكن المرأة المعنفة من أن تقرّر لنفسها صوتاً لصحتها النفسية وليس خوفاً على شرف أو ترابط عائلي أو خشية أي أطراف أخرى. قد تشمل هذه الاختيارات التبليغ عن العنف أو مواجهة الجناة أو التركيز على الشفاء الذاتي. كما أن، الدعم النفسي والاجتماعي يحرر المرأة من لوم نفسها على العنف ويمنحها الوقت الكافي لشفاء الذات. ثالثاً، تساعد هذه الأنظمة النساء أيضاً في



الدعم النفسي والاجتماعي والمهني. هذه ليست قصة فريدة من نوعها، لكنه موقف تخشاه النساء والفتيات كل يوم في جميع أنحاء المنطقة.

قام برنامج سلام@ بعدة أبحاث في المنطقة حول أثر العنف الرقمي النفسي والاجتماعي، وقد أكدت هذه الأبحاث الديناميكيات الجندرية والاجتماعية السابق ذكرها. استفسرت استطلاعات برنامج سلام@ عن قدرة النساء على طلب

الدعم أو محاولة ذلك من العائلة والأصدقاء عند تعرضهن للعنف الرقمي، وكانت النتيجة أن معظم النساء لم يلجأن لأحد، أو لم يشعرن بالتمكين الكافي لطلب المساعدة. إذ جاءت النسب المئوية لعينة البحث

كالتالي الجزائر 67% ، الأردن 68% ، الكويت 78% والبحرين 63.4%. فضلا عن ذلك، أظهرت دراسة أخرى لبرنامج سلام@ أجريت مع سياسيات تونسيات أن العنف السيبرني يتم تطبيعته تمامًا من قبل الأحزاب السياسية، دون محاولة جادة لمكافحته. ترى الأحزاب أن إدانة حالات العنف الرقمي علنا كافية لأن العنف «ضريبة» يدفعها كل السياسيات والسياسيين، وهم على علم بذلك عند دخولهم المجال العام. ولكن في الحقيقة، هذا النهج يتجاهل الفروقات الجندرية عند التعرض للعنف، وأن العنف يصبح أكثر شخصية ويأخذ طبيعة جنسية عندما يوجه إلى النساء. ووفق ما ورد، لا ترغب الأحزاب السياسية في تقديم أي دعم نفسي أو تدريب للنساء حول كيفية الاستجابة للعنف الرقمي.

قام برنامج سلام@ بعدة أبحاث في المنطقة حول أثر العنف الرقمي النفسي والاجتماعي، وقد أكدت هذه الأبحاث الديناميكيات الجندرية والاجتماعية.

نفسها والسيطرة على قدرتها في استخدام وسائل التكنولوجيا. على سبيل المثال، أكد أحد أبحاث برنامج سلام@ مع مقدمي خدمات الدعم النفسي، أن العديد من الفتيات والنساء في المنطقة يجبرن على مشاركة كلمات حساباتهن السرية مع أفراد عائلاتهن. وفي بعض الأحيان يضطرون أيضا إلى تسليم هواتفهن في المساء المبكر لأوصيائهن حتى يتمكن الأوصياء من التحقق من نشاط النساء عبر الإنترنت.

”

العديد من الفتيات والنساء في المنطقة يجبرن على مشاركة كلمات حساباتهن السرية مع أفراد عائلاتهن.

“

عندما تتعرض النساء للعنف الرقمي في هذه المجتمعات الذكورية الأبوية، فمن المتوقع أن يُحرمن تماما من أي دعم نفسي أو اجتماعي، بل قد يتعرض أيضا للإيذاء المضاعف. تلك الديناميكيات تنعكس

بوضوح في حادثة انتحار الفتاة المصرية بسنت خالد ذات السبعة عشر عاماً، التي لم تستطع تحمل وصمة العار الاجتماعية والتنمر بعد أن تم ابتزازها بصور خاصة بها -كما هو متوقع- لم تتلق «بسنت» دعماً مهنيًا مُتخصصاً أو اجتماعيًا بعد الابتزاز. بل وكان أحد تصريحات والدها الأولى بعد انتحارها هو «قلبي موجوع، ده شرف عائلة وبلد والمفروض المتهمين يأخذوا أقصى عقوبة». بالإضافة إلى ذلك، وجهت «بسنت» مذكرة الانتحار إلى والدتها قائلة «ماما يا ريت تفهميني، أنا مش البنت دي في الفيديو، ودي صور مفبركة والله العظيم وقسم بالله دي ما أنا، يا ماما أنا بنت صغيرة، مستهلس اللي بيحصلني ده، أنا جالي اكتئاب». على الصعيد نفسه، ركزت معظم التغطية الإعلامية والتصريحات من قبل عائلتها على أخلاق «بسنت» وتفوقها الدراسي وحفظها للقرآن، بالرغم من أنها معلومات غير مهمة في القضية. وهكذا تحوّل التركيز في قضية «بسنت» من كونها ضحية عملية عنف رقمي وابتزاز، إلى رؤيتها كمذنبة وتحتاج إلى تبرة. يوضح سياق ما بعد انتحار «بسنت» الضغط النفسي التي تعرضت له، فضلا عن غياب



3. خدمات الدعم النفسي والاجتماعي غير متوفرة

بكثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا تلبى الحاجة. يؤدي هذا النقص إلى إرهاق مقدمي الخدمة جسدياً وعاطفياً، وتجريدتهم من الوقت والموارد للرعاية الذاتية. بالطبع، توجد فروق بين بلدان المنطقة ترجع إلى عوامل اقتصادية وسياسية. على سبيل المثال يُقدم الدعم النفسي والاجتماعي في الغالب من قبل جمعيات المجتمع المدني ومؤسساته، والذي يتم استهدافه سياسياً في العديد من البلدان في المنطقة. لذلك، في بعض الأحيان تُجبر المنظمات غير الحكومية التي تقدم مثل هذه الخدمات على وقف عملياتها، أو تعجز عن توفير بعض خدمات الدعم النفسي عالية التكلفة مما يقلل من وصولها إلى العديد من المُعْتَفَات.

4. الافتقار إلى الإشراف والتوجيه المتاح لمقدمي

الخدمات النفسية والاجتماعية: الإشراف هو أحد سبل الدعم الموجه للأخصائيات والأخصائيين، خاصة العاملات والعاملين مع ضحايا العنف. الإشراف هو نظام دعم جماعي بين مقدمي هذه الخدمات، ويركز على التطوير المهني والشخصي ومناقشة مشاكل عملية وتشارك حلول جماعية. يعمل الإشراف كآلية لضمان الجودة ويساعد على الوقاية من الإرهاق والصدمات الثانوية أو غير المباشرة عند العاملات والعاملين.

5. افتقار الدعم الحكومي وغير الحكومي الموجه

إلى الخدمات النفسية والاجتماعية. غالباً ما توجه الموارد إلى أبعاد العنف الرقمي الفنية والقانونية. على سبيل المثال، أشارت استشارية نفسية في الأردن إلى أن معظم برامج التدريب موجهة نحو الدعم التقني، وخصوصاً إلى شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية. هذا التفضيل يعكس التركيز على الجانب القانوني ومحاولة اعتقال الجناة، ويهمش الجانب النفسي، وشفاء الضحايا نفسياً.

الدعم النفسي والاجتماعي المهني

من خلال أنشطة برنامج سلام@ المقدمة في المنطقة، وجدنا أن الدعم النفسي والاجتماعي المهني إما غائب أو غير كافٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ كشف البرنامج التحديات التالية:

1. يتأثر مقدمو الخدمات بالثقافة العامة

المجتمعية، مما يضر بمبادئ الدعم النفسي والاجتماعي التوجيهية وأهمها الخصوصية والسرية وذلك بسبب عدة عوامل مثل الذكورية السامة وغياب التدريبات المناسبة. على سبيل المثال، قد يقوم مقدمو الخدمة بمشاركة المعلومات الخاصة بالضحية مع أسرته أو غيرهم من دون موافقتها أو حتى علمها. ويكون هذا الفعل بحسن نية لتقديم المساعدة للضحية وليس لغرض دنيء.

2. الفهم الخاطئ أو الناقص عن العنف الرقمي من

قبل مقدمو الخدمات النفسية والاجتماعية. فقد كشفت أبحاث سلامات أن بعض مقدمي الخدمات النفسية همشوا قصص العنف الرقمي ووصفوها بأنها «مستحيلة» أو «غير ممكنة». كما أنهم يرون أن العنف الرقمي أقل خطورة وتأثيراً على الضحية، بالمقارنة مع العنف غير الرقمي. وثق بحث سلامات أن بعض مقدمي الخدمات استخدموا عبارات مثل «الحمد لله، كان العنف على الإنترنت فقط» في مخاطبة الضحايا. هذا يدل على أن مقدمي الخدمات قد لا يقدرّون مدى صدمة لضحايا وخوفهم، مما يضر بمستوى الخدمات المقدمة. تعكس هذه النتائج حاجة قوية إلى التدريب وزيادة الوعي بين مقدمي الخدمات حول طبيعة العنف الرقمي.

”

أن إدانة حالات العنف الرقمي علناً كافية لأن العنف «ضريبة» يدفعها كل السياسيات والسياسيين، وهم على علم بذلك عند دخولهم المجال العام.

“





على إرشاد النساء لمعرفة اختياراتهن وتقييمهما، واتخاذ الخطوات المناسبة لظروفهن، سواء أكان بالإبلاغ عن الجرائم أو الوصول إلى أنواع دعم أخرى. فقد قابل الفريق حالات مختلفة تتراوح بين الاحتياج إلى تدخلات بسيطة إلى الأكثر تعقيداً. على سبيل المثال، تواصلت سيدة من الجزائر مع برنامج سلام@، وكان رجل يبتزها منذ فترة طويلة ويهددها بنشر صور لها. أصيبت باكتئاب حاد وأبدت رغبتها في الانتحار عدة مرات. أجرى فريقنا جلسات دعماً لها إلى أن اتضح أنها بحاجة إلى دعم نفسي مع متخصصة نفسية، لذلك قام فريق سلام@ الجزائر بإحالتها إلى منظمة أخرى، مع توجيهها لتقديم بلاغ للشرطة.

لمعالجة هذه المشكلة على نطاق أوسع، تعاون البرنامج مع مستشارة إقليمية في الدعم النفسي والاجتماعي، فرح شاش، لتطوير دليل موجه لمقدمي الدعم النفسي والاجتماعي في المنطقة. هذا الدليل يمكنهم من فهم أبعاد العنف الرقمي المختلفة والمتشابكة والاستجابة بشكل أدق للضحايا. إذ يأمل البرنامج في إلهام الكثير من مقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية في المنطقة ودعمهم. هؤلاء جميعاً هم الذين يعملون بلا كلل لدعم ضحايا العنف الرقمي.

مساهمة البرنامج في المجال النفسي والاجتماعي

خلال العامين السابقين، قام برنامج سلام@ بالعديد من الأنشطة الموجهة لزيادة الوعي لدى النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولسد فجوات المعرفة والمهارات في مجال السلامة الرقمية. فالاحتياج العاجل إلى الدعم النفسي والاجتماعي سرعان ما لفت انتباه فريق سلام@، وأصبح طابع العنف الرقمي النفسي الاجتماعي هو أكبر فجوة واضحة في المنطقة، وبالنظر إلى كل الأسباب السابق ذكرها، ركّز فريق سلام@ في بداية البرنامج على الحملات التوعوية المبسطة والمفهومة، التي تخاطب النساء والفتيات وتزودهن بالمعرفة والمهارات التي تقوّي سلامتهن الرقمية وتعزّزها. فضلاً عن ذلك، قام فريق برنامج سلام@ بالتدريبات التقنية الموجهة إلى النساء لتزويدهن بالمعلومات لتغطية احتياجاتهن الأساسية، بل واحتياجات النساء من عائلتهن وأصدقائهن ومعارفهن، لإيجاد تأثير مضاعف.

لم يكن العنصر النفسي والاجتماعي أساسياً في بداية البرنامج، ولكنه حظي باهتمام كبير لأهميته التي ظهرت لاحقاً. لذلك، قام فريق برنامج سلام@ بتقديم دعم نفسي لأكثر من 100 سيدة تعرضن إلى عنف رقمي في المنطقة، من خلال عدة جلسات قد تصل إلى 8 جلسات في بعض الحالات. ركّز هذا الدعم

الاحتياج العاجل إلى الدعم النفسي والاجتماعي سرعان ما لفت انتباه فريق سلام@، وأصبح طابع العنف الرقمي النفسي الاجتماعي هو أكبر فجوة واضحة في المنطقة.





العنف الرقْمِيّ يستهدف الناشطات داخل أطر العمل السياسي

أ. آمال قرامي

أستاذة في الدراسات الجندرية

يعتبر العنف الرقمي من بين أهمّ المواضيع التي تستدعي مزيد الاستقصاء والتحليل نظرا إلى النتائج المترتبة عنه على حيوات الشابات والنساء، وغياب وعي المستعملين/ات لهذه الوسائل التواصلية الحديثة بالمخاطر الناجمة عن التفاعل في الفضاء الرقمي وبناء العلاقات مع الآخرين من خلال الميديا الاجتماعية. ويجد الاهتمام بموضوع العنف الرقمي ضدّ الفاعلات في المجال العام -وخصوصا المجال السياسي- ما يبرّره بعد ارتفاع منسوب العنف، ضدّ هذه الفئة من الناشطات بالذات واستشراء ظاهرة الإفلات من العقاب وميل عدد من المشرّعين في السنوات الأخيرة، إلى التطبيع مع ثقافة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وهو أمر يدفعنا إلى التساؤل عن أثر فاعلية الشابات في المجتمع. فهل أصبح نشاط النساء وممارسة مواطنتهن والعمل السياسي من العوامل التي تزعج فئة من حاملي/ات الثقافة الذكورية؟



ضُغط على الناشطات حتى يغادرن عالم «النشاطية». وليس تفعيل «قوامة الرجال» إلا محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها والحفاظ على النظام الجندري القائم على ترابعية هرمية يحافظ فيها الرجال على امتيازاتهم.

ويُتضح أنّ تعنيف الناشطات هو شكل من أشكال التأديب الذي يروم ردع «المتطاولات» على السلطة الذكورية. إنّهُ تأديب لكلّ من تجاوزت الأدوار التي ينسبها المجتمع إلى النساء وقرّرت أن تزاخم الرجال، وهو أيضاً ردّ على من فارقت الفضاء الداخلي الخاصّ بهن حسب التقسيم الثقافي وصرن حاضرات بقوة في الفضاء العامّ. وفق هذا الطرح يبدو العنف عقاباً يُسلّط على المرأة المتمردة على منظومة الأدوار والترابعية الهرمية والراغبة -في ذات الوقت- في تغيير مواقع الرجال «الزعامة».

ويدرك من يتابع سرديات عدد من الناشطات ما خلفته التجارب السياسية لديهن من شعور بالمرارة إذ أنّ العنف الممارس ضدّهن في الفضاء الرقمي قد يتشابك مع العنف الذي يستهدفهن داخل أطر العمل السياسي، أي داخل الحزب أو في المجالس البلدية أو في البرلمان سواء من الزملاء أو الرفقاء والقيادات فضلاً عن العنف الممارس في الفضاء العامّ. ويفضي كلّ ذلك إلى تنغص الناشطات بما يحققه من أهداف وما بنجن في إنجازه من خلال أدائهن السياسي المتميّز.

وبالرغم من تمكّن الناشطات من المساهمة في سنّ القوانين عبر ممارسة الضغط أو تقديم المقترحات والمشاريع أو ترؤس اللجان داخل المجلس التأسيسي أو البرلمان والتصويت على القوانين التي نوقشت فإنّ أغلبهنّ مقتنعات بأنّ العنف الممارس عليهن في الفضاء الرقمي يستدعي إجراءات تتجاوز سنّ القوانين إلى القيام بإصلاحات شاملة في مجال التربية والتعليم والإعلام وغيرها والتفكير في آليات جديدة ومراجعة عدّة مسائل تتعلّق بالتنشئة الاجتماعية وتهذيب السلوك وغيرها.

تثبت شهادات النساء والشابات اللواتي خضن تجربة العمل السياسي فضلاً عن آرائهن ومواقفهن مدى إفادتهن من التطور التكنولوجي والثقافة الرقمية إذ استطعن إثبات وجودهن والتعبير عن آرائهن السياسية والقيام بالتعبئة وتنظيم الحملات وغيرها. غير أنّ هذا الفضاء الرقمي سرعان ما تحوّل إلى فضاء غير آمن إذ كلّما ازدادت مرئية الناشطات تضاعفت الحملات التي تستهدف تشويه صورهن وتدمير حياتهن الأسرية وترويعهن. وهكذا أصبح العنف الرقمي وسيلة لإزاحة النساء عن المجال السياسي.

وتعترف الناشطات بأنّ أغلب الأحزاب «تطبّع» مع العنف وتعتبره من الممارسات المرتبطة بلعبة

”

أغلبهنّ مقتنعات بأنّ العنف الممارس عليهن في الفضاء الرقمي يستدعي إجراءات تتجاوز سنّ القوانين إلى القيام بإصلاحات شاملة في مجال التربية والتعليم والإعلام.

“

الرجال، «man's game» وهو من الاستراتيجيات الشائعة للإطاحة بالخصوم ولذلك نجد أغلب الأحزاب تكتفي بإصدار بيانات الإدانة ولا تكثر بتقديم الرعاية النفسية لضحايا العنف أو تمكينهن من دورات تدريبية لدعم قدراتهن على التصدي للتمرّد أو التهديد أو... بل إنّ أغلب الأحزاب تذهب إلى أنّ العنف هو ضريبة الفاعلية ولا بدّ من دفع ثمن المرئية.

والناظر في أشكال العنف الممارس في الفضاء الرقمي ينتبه إلى أنّ غاية المعتدين إلحاق الضرر بالناشطات نفسياً واجتماعياً وتجريدنّ من شرعيتن السياسية باعتبارهن فاعلات وزعيمات ونماذج قد نلن ثقة الناخبين. وإذ يتعمّد المعتفون انتهاك كرامة النساء وزعزعة ثقتن في أنفسهن وتهديد أمنهن واستقرارهن الأسري فإنّهم يعملون أيضاً على تحويلهن من ناشطات سياسيات إلى مجرد أجساد توضع موضع التحديق الذكوري: فتقيم ملامح الحسن فيها وتنتقد مواضع القبح وفق المعايير التي يعترف بها ممارسو العنف ثمّ يُشهر بها ويُندّر....

ولا يخفى أنّ تشويه سمعة النساء يهدف إلى توتير علاقتهن بأسرهن مما يجبر أولياء الأمور على ممارسة





الفضاء الرقمي: بين حرية التعبير والإساءة إلى الناشطات في الحياة الجمعياتية في تونس

د. سنيم بن عبد الله
مختص في علم الاجتماع

ظل الفضاء العام في المجتمع التقليدي التونسي، على امتداد عدة عصور، حكرا على العنصر الرجالي رغم إسهام النساء في الإنتاج الاقتصادي العائلي، لاسيما الحرفي والفلاحي. ولكن هذا التوضع في الحضور النسائي في الفضاء العام، لم يمنع بروز شخصيات نسائية لعبت دورا هاما في رسم ملامح تاريخ تونس، وهو ما أكدته مثلا مشاركة العديد من التونسيات خلال الفترة الاستعمارية في القرن العشرين في حركة التحرير الوطني¹ وفي مقاومة نظام الحكم الديكتاتوري قبل 14 جانفي 2011.

¹ KAZDAGHLI Habib (coordonné par), Mémoire de femmes, Tunisiennes dans la vie publique 1920-1960, Tunis, CREDIF, ISHMM, 1993, 360.



التي تعنى بأوضاع النساء. وقد تناول مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة بالتحليل 244 جمعية في مختلف ولايات البلاد التونسية عبرت صراحة في مبادئها عن اهتمامها بالمساواة بين الجنسين وبحقوق النساء في دراسة نشرها سنة 2014. وقد نجح عدد من الجمعيات النسوية والجمعيات المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والناشطين من الجنسين، في مقاومة انتهاكات حقوق الإنسان وفي التأثير على قرارات هامة في مسار الانتقال الديمقراطي مثل إقرار التنصاف بين النساء والرجال صلب القوائم على أساس التناوب العمودي في انتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، ودسترة حقوق النساء، والتخصيص على المساواة بين الجنسين في دستور 2014، وقد رفع تونس التحفظات على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإصدار القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 13 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، واعتماد التنصاف العمودي والأفقي في الترشح لعضوية المجالس البلدية والجهوية.

النساء والرقابة الذاتية تفاديا للعنف في الفضاء العام

وبالرغم من الحراك الذي تعرفه تونس منذ 14 جانفي 2011، الذي مكن عددا متزايدا من المواطنين والمواطنات من الانخراط في الحياة العامة، ما تزال الفئات النسائية تعاني من قلة المشاركة في الشأن العام وتظل فضاءات المشاركة في تسيير شؤون المجتمع أقل انفتاحا على الفئات النسائية مقارنة بالفئات الرجالية بالرغم مما تقره روح القوانين للجنسين على حد سواء من حق الإسهام في تجسيم مفهوم الإرادة العامة. كما تتعرض النساء إلى أشكال مختلفة من العنف في الفضاء العام، وهو ما بينته دراسة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام

وإثر الأحداث التي شهدتها تونس خلال نهاية 2010 وبداية 2011، مثل ضمان حقوق الإنسان تحديا هاما. ونتيجة هشاشة مسار الانتقال الديمقراطي وتنامي تأثير التيارات المتشددة، أضحت المحافظة على مكاسب النساء أولوية في سياق تم فيه التشكيك في مبدأ المساواة بين الجنسين وفي شرعية الحقوق التي تتمتع بها النساء، لاسيما منها تلك التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية.

الشبكات الاجتماعية: فضاءات نضالية جديدة

وقد عرفت تونس خلال العشرية الأخيرة نضالا متزايدا، نسائيا ورجاليا، من أجل الدفاع عن مكاسب النساء وضمان المساواة بين الجنسين، في ظل التخوفات من الرجوع عن المكاسب المحققة في مجال حقوق النساء. وقد تنوعت وسائل النضال الفردية والجماعية مثل المناصرة، والعرائض، والتعبير على الشبكات الاجتماعية، والوقفات التنديدية، والمسيرات، والمظاهرات، ورفع القضايا لدى المحاكم في مواجهة الأطراف المشككة في مكاسب التونسيات والمطالبة بالتخلي عن الحقوق المنصوص عليها في القوانين.

وبفضل ديناميكية الحياة العامة²، برزت قيادات نسائية لم تكن معروفة سابقا من قبل الرأي العام وظهرت وجوه نسائية نضالية جديدة مدافعة عن حقوق الإنسان والنساء، سواء أكان ذلك في الفضاء المادي أو الفضاء الرقمي. وظهرت قيادات نسائية جمعياتية، من أجيال مختلفة، مؤمنة بالعمل التطوعي ومدافعة عن قضايا متنوعة. كما منحت الفضاءات الجمعياتية فرص التعبير والمشاركة لعدد متزايد من النساء فتطورت بذلك التحالفات الجمعياتية.

وعلاوة عن الجمعيات النسوية التي تأسست قبل 14 جانفي 2011، ظهر جيل جديد من الجمعيات

² تطور عدد الجمعيات من أقل من 10000 جمعية قبل 14 جانفي 2011 إلى 24193 جمعية بداية سنة 2022 تنشط في مجالات مختلفة كانت غير مغطاة من قبل المتدخلين أو محتكرة من قبل الدولة. وتجاوز عدد الأحزاب 200 حزبا.



الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك دعوات الاغتصاب الجماعي والقتل وانتهاك حرمة الحياة الخاصة».

ويمكننا الاستشهاد باستطلاع رأي قامت به منظمة FEMALE سنة 2021 حول «العنف الرقمي بحق المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط : التجارب والتمثيلات». يثبت هذا الاستطلاع أن 55.70% من المستجوبات تعرضن لهجمات قائمة على أساس الجنس والعنصرية وورهاب المثلية، 30.40% منهن تعرضن للعنف أو لتهديدات بالعنف أو القتل و33% منهن لا يتخذن أي خطوة لمواجهة العنف الإلكتروني أو وضع حد له.

العنف الرقمي : خسائر نفسية واجتماعية واقتصادية

ويترب عن هذه الأشكال المتعددة من العنف الرقمي ضد الناشطات في الحياة الجمعياتية خسائر نفسية واجتماعية واقتصادية كما هو شأن مختلف أشكال التمييز المضرة بالفرد والجماعة.

كما يساهم العنف الرقمي الموجه ضد الناشطات في الحياة الجمعياتية في الحد من تعدد الآراء والمواقف الضرورية في الأنظمة الديمقراطية ومن إقصاء النساء عن الحوارات المجتمعية التي قد تعتمد تفادي التفاعلات الرقمية خوفا من الإساءات المحتملة إليهن.

ويتعمد عدد من مستعملي الأنترنت ومستعملاته في بعض الأحيان استخدام الأدوار النمطية ذات العلاقة بدور النساء الإنجابي للتساؤل عن مشروعية مشاركة النساء في الشأن العام لا سيما وهم يجعلون العناية بشؤون البيت حكرا على النساء.

ويساهم كل من الشعور بالإفلات من العقاب من مرتكبي العنف الرقمي ضد الناشطات في الحياة الجمعياتية واعتماد ضحايا هذا العنف الصمت وتجنبهن التبليغ عنه في استمرار هذا التمييز القائم

حول المرأة «الكريديف» حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء العام³. وإزاء غياب شعور النساء بالأمان، صرحت المستجوبات في إطار هذه الدراسة باعتمادهن رقابة ذاتية على أنفسهن، تفاديا للعنف الذي من المحتمل أن يتعرضن له في الفضاء العام.

العنف الرقمي والهيمنة الذكورية

وبالرغم من الصعوبات المواجهة في تحقيق مسار الانتقال الديمقراطي، يتمتع التونسيون والتونسيات بحرية تعبير متزايدة مقارنة بالفترة السابقة لـ 14 جانفي 2022. وطرحت في الفضاء المادي والفضاء الرقمي الكثير من المواضيع للنقاش كان يصعب في السابق تناولها من قبل الجنسين. وفي هذا السياق، برز العنف الرقمي الموجه ضد الناشطات في الحياة الجمعياتية متشعبا بالهيمنة الذكورية، وهو ما ينتهك حقهن في حرية التعبير، ويسيء إلى كرامتهن، ويكرس دونيتهن. ويعد هذا العنف في العالم الرقمي امتدادا للعنف الحاضر في حياة الكثير من النساء في العالم المادي.

إن تردد النساء أحيانا في استخدام الأنترنت نتيجة احتمال تعرضهن للعنف يمكن أن يقلص من حظوظهن في الاستفادة من هذا الإطار التكنولوجي متعدد الاستعمالات. وفي هذا السياق، يشير الأمين العام للجمعية العامة في تقرير متعلق بـ «الحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات» إلى مختلف أشكال العنف الرقمي ضد الناشطات في المجتمع المدني إذ «وصفت المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي استُشنرن في إعداد هذا التقرير المضايقات المتفشية على الأنترنت والاعتداءات عليهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تبدو أنها منسقة. وكثيرا ما تشمل هذه الحملات نشر صور مزورة، تكون عادة ذات طابع جنسي وجنساني، ونشر معلومات تهدف إلى تشويه السمعة وغالبا ما تكون ملأى بتنميطات جنسانية ضارة وسلبية ورسائل تهديد على

³ CREDIF, Etude nationale sur la violence fondée sur le genre dans l'espace public, Tunis, CREDIF, ONU Femmes, 2016.



العنف الرقمي وغياب ثقافة حقوق الإنسان

ويؤكد العنف الرقمي الموجه ضد النساء الناشطات في الحياة الجمعياتية غياب ثقافة حقوق الإنسان لدى مرتكبيه. وتجدر الإشارة إلى أن العنف الرقمي يمكن أن يشمل كل الناشطين والناشطات في الحياة الجمعياتية. ولكن تظل النساء أكثر عرضة للتمييز من الرجال بسبب العلاقات التراتبية بين الجنسين والتي تخترقها علاقات هيمنة ونفوذ. فينخرط العالم الرقمي في إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية القائمة في العالم المادي لدى مختلف المؤسسات الاجتماعية مثل العائلة، والمدرسة، والأحزاب، ووسائل الإعلام. وينضاف العنف الرقمي إلى أشكال العنف الأخرى المسيئة للنساء (النفسي/المعنوي، الجسدي، الاقتصادي، الجنسي...). فيصبح استخدام الأنترنت في هذه الحال معاديا لحقوق الإنسان ومهددا للنساء وفضاء غير آمن لهن.

”

العنف الرقمي يمكن أن يشمل كل الناشطين والناشطات في الحياة الجمعياتية. ولكن تظل النساء أكثر عرضة للتمييز من الرجال بسبب العلاقات التراتبية بين الجنسين والتي تخترقها علاقات هيمنة ونفوذ.

“

على النوع الاجتماعي. ليصبح العالم الرقمي مروجاً للهيمنة الذكورية ومكرساً للصور النمطية عن النساء والرجال.

ويعكس تعرض النساء للعنف الرقمي الهيمنة الذكورية التي مازالت تخترق العالم الرقمي والذي يتم قبوله وتبريره ولا ينهى عنه. كما أن هذا العنف، يرسخ دونيتهن ويشكك في المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في القوانين. ويمكن أن يترتب عن هذا التمييز نفور النساء من المشاركة في الحياة العامة، ومن بينها الجمعياتية، نتيجة عدائية العالم الرقمي إزاءهن.

لقد منح الأنترنت للأفراد من الجنسين فرصاً كثيرة للتعبير لم تكن متوفرة في السابق. ولكن هذا الاستخدام التكنولوجي يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة تحت تأثير دوافع تعبير متباينة. وقد يترتب عن ذلك تهديد السلم الاجتماعي الهش حيث تكون تداعياته غالباً أكثر إساءة للنساء مقارنة بالرجال.

يتدخل اليوم الفضاء الرقمي في تونس في تحديد مشهد الشأن العام وفي توجيه تطورات. ويأثر في بلورة المواقف والتمثيلات والممارسات لدى النساء والرجال الذين يستخدمون أكثر فأكثر الأنترنت في حياتهم اليومية وينشطون أكثر فأكثر على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق التفاعلات الرقمية المختلفة والمتعددة، يظهر العنف ضد النساء بشكل بارز ويتم توجيهه إلى النساء الناشطات في الحياة الجمعياتية لأن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي يشمل كل الفئات النسائية حتى وإن اختلفت أشكاله أو تنوعت ملامح مرتكبيه.





الجمهور والعنف الرقمي ضد الصحفيات التونسيات

د. هدى الحاج قاسم
مختصة في علوم الإعلام والاتصال

يشغل ملف العنف الرقمي اليوم حيزاً كبيراً من اهتمام المجتمع الدولي، لا سيما بعد الإقبال المتزايد على استعمال فضاءات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، ومع تفشي جائحة الكوفيد 19 في العالم واللجوء إلى توظيف الأنترنت لإدارة شؤون الحياة اليومية والتواصل عن بعد، ظهر إلى الوجود عنف سيبرني، تطل آثاره مختلف فضاءات الحياة ومجالاتها.



هم-هنّ نشطاء-ات مواقع التواصل الاجتماعيّ حيث تمّ تسجيل 26 حالة اعتداء من قبلهنّ-هم منها 20 اعتداء ضدّ صحفيين و06 اعتداءات ضدّ صحفيات. فكيف تتجلى صورة العنف الرقميّ ضدّ الصحفيات في تونس؟

الصحفيات التونسيّات، ضحايا للعنف الرقميّ

ساهمت ثقافة العنف السائدة في المجتمع بشكل كبير في تعنيف الناشطات في الحياة العامة ومن بينهنّ الصحفيات. وقد امتدّ هذا العنف إلى الفضاءات الرقمية، إذ أنّ خرق مبادئ حريّة الرأْي والتعبير وقيم المساواة كان في أكثر من مرّة سببا في مهاجمة عدد من الصحفيات على خلفية آرائهنّ الخاصّة ومواقفهنّ من بعض المسائل ذات الصبغة العامّة.

وفي مقال أكاديمي صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) بعنوان «الجمهور والعنف الرقميّ ضدّ الصحفيات التونسيّات»، بيّنا كيف أنّ الصحفيات التونسيّات المستجوبات واجهنّ، في مرّات عدّة وبصورة متكرّرة وحتى متواصلة، عنفا رقميا لفظيا ومعنويا (سبّ وتتمرّ وقذف وتشهير...) وحملات تشويه ممنهجة. كما تعرّضن أيضا لتهديدات بالاعتداءات الماديّة، ومحاولات للتتبّع الإلكترونيّ واختراق المعطيات الشخصية عبر الأنترنت، وتشويه السمعة، إلخ.

ومن بين ضحايا هذا النوع من العنف نجد الصحفيين والصحفيات الذين يواجهون أشكال عنف رقميّ نذكر منها التهديد الإلكترونيّ الذي يمسّ من حريّة الصحافة. وفي هذا السياق، تُقرّ منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها «التنمّر الإلكترونيّ ضدّ الصحفيين: عندما تُطلق الجيوش الإلكترونيّة اعتداءاتها» الصادر سنة 2018 أنّ «الهرسلة الإلكترونيّة ظاهرة تنتشر على الصعيد الدوليّ، وتُمثّل اليوم أحد أخطر التهديدات على حريّة الصحافة».

كما تؤكّد دراسة «العنف ضدّ الصحفيات عبر الأنترنت: لمحة عن انتشاره وآثاره على الصعيد العالميّ» الصادرة عن منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة والمركز الدوليّ للصحفيّين سنة 2020، كيف أنّ «الاعتداء على الصحفيات عبر الأنترنت يُمثّل مشكلة وخيمة طويلة سنوات عديدة. ويبدو الآن أنّه يتزايد بوتيرة أكبر وبصورة غير قابلة للسيطرة في جميع أنحاء العالم».

وليست تونس بمنأى عن السياق العالميّ المهدّد لحريّة الصحافة وللصحفيات على وجه الخصوص. فقد ذكر التقرير السنويّ الخامس حول سلامة الصحفيّين الصادر سنة 2021 عن النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين، أنّ الاعتداءات المسجّلة في الفترة الممتدّة بين 1 نوفمبر 2020 و25 أكتوبر 2021، طالت 220 شخصا من بينهم 13 صحفيا و86 صحفية، 20 منهنّ تعرّضن لاعتداء على أساس النوع الاجتماعيّ. وأشار التقرير ذاته إلى أنّ أغلب مرتكبي-ات العنف الرقميّ

الهرسلة الإلكترونيّة ظاهرة تنتشر على الصعيد الدوليّ، وتُمثّل اليوم أحد أخطر التهديدات على حريّة الصحافة.

“

”



الجمهور يمارس عنفا رقميا ضدّ الصّحفيات التّونسيات

بعد إبراز دور الجمهور في ارتكاب العنف الرّقميّ ضدّ الصّحفيات في تونس، قمنا في مقالنا الأكاديميّ «الجمهور والعنف الرّقميّ ضدّ الصّحفيات التّونسيات» بتقسيمه إلى ثلاثة أنواع:

- «جمهور المؤسّسة الإعلاميّة»، وهو الذي يتّهّم على الصّحفيّة بسبب انتمائها إلى مؤسّسة إعلاميّة معيّنة، دون أن تكون قد أخطأت مهنيّا.

وتُخلّف هذه الاعتداءات المسيئة للصّحفيات العديد من الآثار النّفسيّة والاجتماعيّة والمهنيّة كالاكتئاب والعزلة والانسحاب من الفضاء الرّقميّ واعتماد استراتيجيّة التّخفّي وتجنب الظهور إعلاميّا. كما يتسبّب العنف الرّقميّ في تهديد السّلامة الجسديّة وإيذاء الصّحفيات ضحايا العنف الرّقميّ.

وفيما يتعلّق بردود الأفعال الممكنة، اتّجهت أغلب الصّحفيات المستجوبات إلى الجهات النّقابيّة بدرجة أولى، فيما خيّرت أخريات الصمت. كما اتّفقن جميعهنّ على أنّ محاسبة المعتدين-يات جزائيّا مازال أمرا صعبا

”

وتُخلّف هذه الاعتداءات المسيئة للصّحفيات العديد من الآثار النّفسيّة والاجتماعيّة والمهنيّة كالاكتئاب والعزلة والانسحاب من الفضاء الرّقميّ واعتماد استراتيجيّة التّخفّي وتجنب الظهور إعلاميّا.

“

- «جمهور الصّحفيّة»، وهو المتقبّل المباشر للمضمون الإعلاميّ الذي تنتجه الصّحفيّة ويتمّ نشره عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أو لرأيها الخاصّ الذي تعبّر عنه في الفضاءات الرّقميّة. ولا يفصل هذا الجمهور بين صفة الصّحفيّة المهنيّة وبين آرائها أو مواقفها الخاصّة أو أنشطتها العائليّة مثلا. ويشمل هذا الجمهور أشخاصا مقربين مثل زملائها-زميلاتهنّ في العمل أو أشخاصا لا تربطهم بها صلة قرابة مثل المتابعين-ات.

- «جمهور الصّفحات الرّقميّة» وهو جمهور يتصيّد كلّ تعليق أو تدوينة مسيئة للنساء عموما.

وذلك لطول الإجراءات وبطئها ولاعتقادهنّ الرّاسخ بأنّ «رفع الشكاوى لن يفضي أبدا إلى نتيجة عمليّة يُعاقب وفقها المعتدون بسبب تعطل المسار القضائيّ وتفشّي سياسة الإفلات من العقاب».

ولفضاءات التّواصل الاجتماعيّ كالفيسبوك مسؤوليّة كبرى في تفشّي ظاهرة العنف الرّقميّ ضدّ النّساء ومنهنّ الصّحفيات. فهي توفّر للمعتدين-يات الإمكانيات الرّقميّة لممارسة العنف السيبرنيّ دون منعه أو معاقبة مرتكبيه إلّا في مرّات قليلة وبعد إلحاح شديد من الضّحيّة ذاتها، رغم قدرة إدارتها على ذلك. وعلى سبيل الدّكر، نشير إلى أنّ العنف الرّقميّ ضدّ الصّحفيات يُمارس من قبل حسابات أشخاص بهويات مكشوفة وبشكل متكرّر دون تدخّل إدارة الفيسبوك لحذفها مثلا أو منع نشرها.



معارفهنّ في باب مناهضة العنف الرّقميّ المسلّط عليهنّ والتّمكن من إجراءات الأمن والسّلامة الرّقميّة، وذلك عبر تنظيم برامج تدريبية بالشّراكة مع هيكل إعلاميّة ومدنيّة مختصة.

وللدّولة أيضا مسؤوليّة تتولّاها لمناهضة العنف الرّقميّ المبنيّ على النّوع الاجتماعيّ من خلال مراجعة النّصوص التشريعيّة القائمة أو سنّ قانون جديد ووضع التّدابير الكفيلة بمحاسبة مرتكبي-ات جميع الجرائم الرّقميّة المختلفة لا سيّما منها ضدّ النّساء والفتيات.

كما ينبغي أن تضطلع هيكل المجتمع المدنيّ بدورها في توعية المجتمع وتذكيره بمبادئ حرّية الرّأي والتّعبير على الأنترنت، عبر تنظيم الحملات والنّدوات وحلقات النّقاش واللقاءات المباشرة. وقد أصبح من الضّروريّ اليوم التّفكير في «مأسسة» الجمهور والعمل على وضع سياق تعديل ذاتيّ لسلوكه في تلقّي المضامين الإعلاميّة والتّفاعل معها للحدّ من العنف الرّقميّ، كأن يتمّ بعث مجلس للجمهور يحدّد مواثيق أخلاقيّة لتعامل الجمهور مع الميديا في حدود ما تسمح به القوانين الوطنيّة والدّوليّة.

واستنادا إلى هذه المعطيات، فإنّنا نلمح تغيّر علاقة الجمهور بالصّحفيّة، إذ أصبح الجمهور يعتمد أسلوبا متطرّفا للتّعبير عن آرائه ومواقفه. وقد بات من الضّروريّ أيضا إعادة التّفكير في «الجمهور الرّقميّ»، ولا سيّما في «التّفاعلات» التي يُصدرها تجاه الميديا والصّحفيّين عموما والصّحفيات على وجه الخصوص.

العنف الرّقميّ ضدّ النّساء والتّوصيات على المستوى الوطنيّ

لمقاومة جريمة العنف الرّقميّ ضدّ الصّحفيات في تونس، ينبغي على المؤسّسات الإعلاميّة حماية الصّحفيات العاملات بها، وذلك بالحرص على تطبيق ما ورد في قوانينها الأساسيّة من فصول ذات علاقة بهذه المسألة وتحيين مدوّنها السلوكيّة والتّحريريّة بإضافة فصول تحمي الصّحفيّة من الجرائم المرتكبة عبر الأنترنت. وتنتّج واجبات هذه المؤسّسات كذلك في صناعة مضامين إعلاميّة قارّة في شبكاتها البرامجيّة ومخططات عملها تساهم في التّنديد بممارسات العنف ضدّ النّساء عموما والصّحفيات خصوصا. كما ينبغي أن تحرص المؤسّسات الإعلاميّة كذلك على تكوين الصّحفيات وإثراء ثقافتهنّ وتطوير

”

ينبغي على المؤسّسات الإعلاميّة حماية الصّحفيات العاملات بها، وذلك بالحرص على تطبيق ما ورد في قوانينها الأساسيّة من فصول ذات علاقة بهذه المسألة وتحيين مدوّنها السلوكيّة والتّحريريّة بإضافة فصول تحمي الصّحفيّة من الجرائم المرتكبة عبر الأنترنت.

“



”

فالعنف الرقمي كما نراه نموذج سوسيو-اقتصادي تعتمد الفضاءات الرقمية لجلب جمهورها عبر مضامين رقمية كثيرة لمناهضة حرية الرأي والتعبير ومتواطئة مع تجاوزات قانونية عديدة...

“

العنف الرقمي في العالم، ممنهج ومهيكل

تتاجر بكرامة الناس وحقوقهم ومشاعرهم ومعطيائهم الشخصية وحياتهم الخاصة. ولا يختلف هذا النموذج السوسيو-اقتصادي الرقمي في الميديا الاجتماعية عن النموذج السوسيو-اقتصادي الذي تعتمد الميديا التقليدية في نظام معولم ميكانيزماته الرئيسية تحقيق الثروة المالية على حساب قيمة المضمون الإعلامي المعنوية.

إنّ العنف الرقمي اليوم ظاهرة مستجدة في المجتمعات فرضها تنامي استعمال الفضاءات الرقمية. وهي أيضا ظاهرة تجلب معها ممارسات جديدة كثيرة بات من الضروري على الباحثين-ات والخبراء-ات تدقيق النظر في زواياها. وباعتبار الصبغة الميدياتيكية التي تكتسبها هذه الفضاءات الرقمية، فإنّ الجمهور يُعدّ محورا رئيسيا في دراسة علاقة الصحفيين-ات صانعي-ات المضامين الإعلامية بمتقبلي-لات رسائلهم-هن الإعلامية الرقمية.

إنّ العنف ضدّ الصحفيات في الفضاءات الرقمية جريمة ينبغي العمل على تعزيز وعي المجتمع بخطورتها، وأنّ تتصدى لها الإرادات السياسية في الدول، وأنّ يعاقب عليها القانون. فالعنف الرقمي أصبح اليوم جريمة منظمّة تديرها شبكات الاتصال الرقمية التي تستخدم مستعمليها-مستعملاتها كأداة لاقتراف تلك الجريمة في حقّ البشرية. وهي وإن كانت تُخلف آثارا نفسية وجسدية ومهنية صعبة على ضحاياها، إلّا أنّها تحرّك دورة اقتصادية عالمية تعتمد أساسا على رواج هذه الشبكات وعلى إدمان الجمهور عليها والتصاقه بها في كلّ مجالات حياته، وهنا يكمن التحدي الكبير الذي تواجهه البشرية اليوم. فالعنف الرقمي كما نراه نموذج سوسيو-اقتصادي تعتمد الفضاءات الرقمية لجلب جمهورها عبر مضامين رقمية كثيرة لمناهضة حرية الرأي والتعبير ومتواطئة مع تجاوزات قانونية عديدة. وهو جمهور يخلق ديناميكية وتفاعلية رقمية في هذه الفضاءات تستقطب المعلّنين وتنسج حركية اقتصادية



واقع النصوص القانونية والتعاطي القانوني والمؤسساتي مع العنف الرقمي ضد النساء في تونس



منشورات الكريديف - 2021

واقع النصوص القانونية والتعاطي القانوني والمؤسساتي مع العنف الرقمي ضد النساء في تونس (ملخص)



شيماء الرياحي
قاضية بالمحكمة الإدارية



أنوار منصري
قاضية بالمحكمة الإدارية

بطريقة لا تقل خطورة عن العنف الجسدي، ويكون في الأغلب أكثر خطورة، خاصة إذا تم نشر فيديوهات أو صور شخصية للضحايا، ذلك أن أثر هذا العنف الرقمي يمتد في الزمن عندما تبقى المضامين محملة على الإنترنت، ويتسبب في مشاكل عائلية قد تؤدي بالنساء إلى حالة نفسية خطيرة.

وأمام تفشي هذه الظاهرة فلا مناص من إخضاعها إلى موجبات القانون حتى لا يكون الفضاء الرقمي فضاء اللاقانون والحال أن هذا الأخير هو جزء من الفضاء العام الذي يشمل القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي تبني تعريفا موسعا للعنف المسلط على النساء إذ أنه يعتبر كل اعتداء مادي أو معنوي ضد المرأة في الحياة العامة أو الخاصة² يمثل عنفا ضدها ومن ثم فإن العنف الرقمي، وبالنظر إلى طبيعة المجال السيبراني، يمكن أن يندرج في إطار مظاهر العنف ضد المرأة في الحياة العامة.

إذا كان العنف القائم على أساس التمييز بين الجنسين بالفضاءات العامة ظاهرة تعانيها النساء، فإنهن يواجهن بالقدر ذاته اليوم انتشار أشكال متعددة للعنف بالفضاءات الرقمية، مع تزايد المضايقات والعنف المبني على النوع الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وقد أضحى عدد النساء ضحايا العنف الرقمي في تزايد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عموما، فمن الإساءات اللفظية في الرسائل الخاصة، إلى سلوكيات التنمر والابتزاز وحملات تشويه السمعة من خلال نشر الصور والفيديوهات الشخصية، ومن أخطرها التهديد بالعنف والمس بالسلامة الجسدية للنساء¹.

ويتم عبر الأنترنت إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية وذلك بالاستناد إلى الإمكانيات التي أتاحتها منصات التواصل الاجتماعي من خلال سهولة إنشاء حسابات وهمية بأسماء مستعارة تشجع العديد من الأشخاص على ممارسة أفعالهم التمييزية تجاه النساء، دون خوف من العقاب وهي أفعال تسبب الأذى للضحايا

¹ يتخذ العنف الرقمي مظاهر متعددة لعل أهمها :
- عبر مضايقات عن طريق التعليقات، نشر الأكاذيب المسيئة للسمعة، تهديدات وهرسلة معنوية نشر صور أو مقاطع فيديو جنسية عبر حسابات مجهولة.

² كما ورد بالفصل 2 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أنه : «يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبه وأيا كان مجاله.»





ضوئية⁴ أو التهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المعتمدة⁵.

ومن أهم التحديات التي تواجهها النساء ضحايا الجرائم الرقمية بالإضافة إلى التمكن من سبل التقاضي هي إثبات هذه الجرائم عبر الدخول إلى الوسائط المعلوماتية ومعاينة أركان هذه الاعتداءات، فضلا عن أن معاقبة المعتدي على أهميتها تبدو في بعض الحالات غير كافية ما لم يتم سحب المنشور سند الجريمة من الفضاء الرقمي.

ويؤدي غياب التقاضي بشأن هذه الاعتداءات لا محالة إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب ويترتب عنه حرمان النساء من الحضور في هذا الفضاء الذي أصبح اليوم لا فقط مجالا لحرية التعبير بل كذلك ومع تفشي جائحة الكورونا الفضاء الأسلم للحصول على مستلزمات الحياة الضرورية.

ويتبين بالرجوع إلى المنظومة القانونية التونسية أنها لم تنظم الجرائم الرقمية بنص خاص في الغرض، بل اتسمت بوجود نصوص عامة ومتفرقة من شأنها توجيه القاضي نحو تجريم الاعتداءات التي تُرتكب بواسطة شبكات المعلوماتية و«تتعلم الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات³ أو من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعتمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياة وكل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو

³ الفصل 86 من مجلة الاتصالات: «يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وستين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يعتمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات»
الفصل 85 من مجلة الاتصالات: «يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إفشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسله عبر شبكات الاتصالات، في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.»

⁴ الفصل 226 من المجلة الجزائية: «يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعتمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياة ويتوجب نفس العقوبات المذكورة بالفترة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية.»

⁵ الفصل 222 من المجلة الجزائية: «يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام و بخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد. ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.



وفي صورة وجود صعوبات للنساء ضحايا العنف الرقمي للوصول إلى الهيئات التنظيمية سابقة الذكر فبإمكانهن التوجه مباشرة إلى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أوكل له الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المنظم له مهمة جمع المعطيات حول حالات العنف المسلط على المرأة من خلال تلقي الشكاوى أو الإشعارات عبر آلية الخط الأخضر التي يرجع حسب الفصل 9 من ذات الأمر القيام بمهمة الإصغاء والتوجيه والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف.

ومن خلال ما تقدم فإن الجرائم الرقمية المسطرة على النساء والأطفال ليست خارج مجال تطبيق القانون وهي مجرمة، غير أنّ اللجوء إليها بقي محدودا لعدم الإلمام بها وبآليات إنفاذها.

وفي هذا المجال يتّجه التأكيد على دور الهيئات والمؤسسات المختصة في الغرض والتي يمكن أن تكون لا فقط ملاذ الضحايا من النساء بل كذلك المنظومة القضائية ولعل أهمها الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية⁶ التي تلعب دورا وقائيا مهما في تصوّر الإجراءات الاستباقية والحمايية من مختلف الأنشطة الإجرامية التي تتخذ الوسائط التكنولوجية والآنترنت وسيلة للاعتداء على الأشخاص وأموالهم وعلى البرمجيات على المستوى الوطني، فضلا عن دورها التوجيهي من خلال تلقي شكاوى من مواطنين ومواطنات بخصوص أعمال عنف قد يتعرضون إليها على الفضاء الرقمي لكنها لا تتعهد بها بل يقتصر دورها على الاستماع والتوجيه إلى الجهات القضائية المختصة. وتعتبر الوكالة أيضا ملاذا لهن في صورة تعرضهن لشبهة جريمة لما توفره من إرشاد وتوجيه.

كما أنّ الوكالة الفنية للاتصالات⁷ التي هي هيئة تتولّى «تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، ومن مهامها الأساسية تلقي أذن البحث ومعالجتها ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن أن تساعد النساء ضحايا العنف الرقمي عبر إذن على عريضة.

⁶ أحدثت بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلق بالسلامة المعلوماتية.

⁷ أحدثت بمقتضى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.



التوصيات

- من خلال دراسة واقع التشريع في تونس المقترح ما يلي لإرساء سياسة تقطع مع الإفلات من العقاب:
- تجميع النصوص القانونية المنتثرة والمتفرقة والمتعلقة بالجرائم الرقمية في مجلة واحدة⁸ يمكن أن تنير سبيل الضحايا والمتدخلين في مجال ردع الجرائم الرقمية المسلطة على النساء على غرار القضاء ومأموري الضابطة العدلية والوحدات المختصة بجرائم العنف ضد المرأة .
- وضع نص خاص بالجرائم الإلكترونية يتضمن بالضرورة التنصيص الصريح بأن الأصل في الإبحار في الفضاء الرقمي هو حرية التعبير وأن الحدّ منه لا يكون إلا عند ارتكاب جرائم يتم تعريفها تعريفا دقيقا واضحا غير فضفاض. كما يتّجه التنصيص صلب هذه الأحكام القانونية على قائمة عقوبات تتناسب مع طبيعة الفعل الضار والضرر اللاحق بالضحية. كما يجدر التنصيص صلب هذا القانون على أنّ استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لارتكاب الجرائم هو ظرف تشديد في العقاب في صورة كان الغرض من ذلك الاستعمال التعديّ على حقوق النساء والأطفال باعتبارهما ضحية على معنى القانون عدد 58 لسنة 2017 عبر مختلف أشكال العنف المسلط على الضحية (الاستغلال الجنسي، إنتاج المواد الإباحية وترويجها، التحرش الجنسي الإلكتروني...).
- ضمان تعويض عادل وشامل للعنف الرقمي المسلط على النساء.
- ضرورة تحكم المتدخلين في مجال تطبيق القوانين بالآليات الكفيلة بحسن إنفاذه بخصوص الجرائم الرقمية المسلطة على النساء والتي تضمن جمع الأدلة والإثباتات بخصوصها هيآت عمومية وذلك قصد القطع مع سياسة الإفلات من العقاب لغياب التمكن من تكنولوجيا الانترنت.
- ضرورة وضع دليل ميسر يكفل الولوج إلى الخدمات العمومية التي تتولاها الهيآت العمومية لتمكين النساء من الانتفاع بتلك الخدمات.

⁸ الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية و تلك الواردة بالقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وكذلك مجلة الاتصالات والمرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لوضع الفعل المادي المجرم الذي أصبح يرتكب في المجال الرقمي في مجال القانون المعني به وتلافي التضارب بين النصوص القانونية.



بالنسبة إلى الوحدات المختصة بجرائم العنف ضد المرأة

- السعي إلى وضع وثيقة مرجعية يمكن أن تساعد النساء على حسن إدارة شكاواهن وتوجيههن خصوصا بالنسبة إلى الجرائم الرقمية.
- يتّجه تكوين أعوان الوحدات المختصة من النساء والرجال في المجال المعلوماتي والجرائم الرقمية حتى يكون العمل أكثر نجاعة في ضمان أمن النساء من كل عنف.

التوصيات على مستوى الجهاز القضائي

يُتّجه إلى مراعاة التجارب المقارنة في مجال الجرائم الرقمية والولوج إليها والاطلاع على مدى تطور أساليبها وذلك عن طريق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول سواء في المجال التقني أو القضائي.

يُراعى عند البتّ في الملفات المعروضة على القضاء، الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية لأنها تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية وهو ما من شأنه أن يضيف مزيداً من التناسق والواقعية على الأحكام التي تصدر في هذا المجال.

ينبغي حوكمة التشريع وجعله يلائم التقدم التكنولوجي في هذا المجال، ذلك أنّ حماية النساء والفتيات من العنف المسلط عليهن على الفضاء الرقمي ينبغي ألا يؤدي إلى نسف بقية الحقوق والحريات التي يخولها التقدم الرقمي والفضاء السيبرني خصوصا بالنظر إلى أثر ذلك على مكاسب المجتمع في مجال حرية الرأي والتعبير.

تُوضع قائمة مرجعية من قبل المحاكم في الخبراء المعتمدين من قبل المحاكم في اختصاص الأمن السيبرني والحماية من العنف الرقمي.

يُتّجه إلى إدراج تكوين مستمر للقضاة حول الجريمة الرقمية وطرق التعاطي القضائي مع هذه الجرائم خصوصا منها المتعلقة بالعنف المسلط على النساء وخصوصا التساخير التي يعدها القضاة المتعهدون بهذه الجرائم.

يُتّجه إلى إدراج الجرائم الالكترونية القائمة على أساس التمييز بين الجنسين في برنامج تكوين الملحقين القضائيين لدى المعهد الأعلى للقضاء قبل التحاقهم بالعمل.



مصطلحات في العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

في السلامة الرقمية

• «السلامة السيبرانية» أو «السلامة الرقمية»، «السلامة الإلكترونية»، «السلامة عبر الإنترنت»، «سلامة الإنترنت»: هو مسار وثقافة ونظام عيش وتعامل عبر الإنترنت لتجنب أنواع مختلفة من التهديدات الرقمية.

• «حوكمة الإنترنت»: أي تطوير السياسات، المعايير واللوائح التنظيمية بالإضافة إلى تنمية عالم الفضاء الإلكتروني وتطويره.

• «الأمن السيبراني» أو «أمن المعلومات» أو «أمان الكمبيوتر» أو أمن تكنولوجيا المعلومات: هو آلية لحماية مزود الإنترنت، أجهزة الكمبيوتر، الأجهزة الإلكترونية والبرامج المعلوماتية كما الشبكات من أي دخول غير مصرح به أو هجمات. وهو استراتيجية تطوير أدوات للدفاع عن شبكاتنا الرقمية وأجهزتنا وحمايتها من الهجمات.

• «بيانات ذات طابع شخصي»: أو معطيات شخصية والمعرفة حسب القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ككل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة.

• «معالجة بيانات ذات طابع شخصي»: عملية أو مجموعة عمليات تخص البيانات الشخصية بوسيلة آلية أو غيرها مثل الجمع، التسجيل، التنظيم، التعديل، الاسترجاع، المعاينة، الحفظ، الكشف بواسطة النقل، الضبط، الإفشاء أو بشكل عام العرض علانية، الدمج، المحو، منع الوصول أو الإلغاء.

• «التشفير»: بشكل عام هو عملية الحفاظ على سرية المعلومات (الثابت منها والمتحرك) باستخدام برامج و بروتوكولات لها القدرة على تحويل وترجمة تلك المعلومات إلى رموز بحيث إذا ما تم الوصول إليها من قبل أشخاص غير مخول لهم بذلك لا يستطيعون فهم أي جانب منها لأن ما يظهر لهم هو خليط من الرموز والأرقام و الحروف الغير مفهومة، يتم تشفير الملف وفك التشفير عن طريق كلمة السر.

في العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

• «العنف السيبراني ضد النساء» وهو أيضا «العنف المسيّر ضد النساء عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، «العنف المسيّر عبر التكنولوجيا»، «العنف السيبراني ضد النساء والفتيات»، «العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضد المرأة».

وهو عبارة عن مزيج من المضايقات والإساءات المكثفة والمستمرة عبر الإنترنت والتي تشمل اعتداءات هادفة. وهي كثيرا ما تتضمن تهديدات بالعنف البدني و/أو الجنسي وانتهاك الخصوصية والأمن الرقمي من خلال الكشف عن معلومات متعلقة بالهوية، ومفارقة المخاطر التي تهدد سلامة النساء والفتيات. ويمتد العنف ضد المرأة على الإنترنت إلى أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة تُستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه وتزيد من حدته، جزئيا أو كليا، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كالهواتف المحمولة والهواتف الذكية، أو الإنترنت، أو منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني، والذي يستهدف امرأة لأنها امرأة، أو يؤثر في النساء بشكل غير متناسب.

• «العصاة الرقمية»: هجوم يحدث عبر تكتل مجموعة من الأشخاص عبر الإنترنت لإهانة و/أو تهديد و/أو تشويه سمعة شخص ما أو التخطيط بالقيام بهجمات رقمية على أنظمة معينة.

• «المحتال العاطفي الرقمي» أو «المحتال الرومنسي»: هو الشخص الذي يقوم بالاحتفال على الضحية عبر إنشاء حسابات مواقع تواصل اجتماعي مزيفة وإنشاء علاقة ذات طابع رومنسي. في الغالب يقدمون هوية وهمية لسرقة بيانات إلكترونية لشخص آخر. ويعتبر الاحتفال العاطفي بمثابة خداع وعمل إجرامي.

• «الجرائم التي تمس المعلومات الشخصية»: تشمل الأفعال الإجرامية التي تتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي دون حيازة تصريح أو ترخيص مسبق يتيح القيام بمعالجة، وإفشاء معلومات ذات طابع شخصي لأشخاص لا يحق لهم الاطلاع عليها.



- **الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت:** تهديد شخص ما بتوزيع معلومات خاصة وحساسة عنه، تسمى «المعلومات الرهينة» وذلك في حال رفضه تقديم صوراً ذات طابع جنسي أو خدمات جنسية أو مال.
- **جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين-ات:** وهي الأفعال التي تتعلق باستغلال القاصرين-ات في أعمال جنسية، وتشمل الرسوم أو الصور أو الكتابات أو الأفلام أو الإشارات أو أية أعمال إباحية يشارك فيها قاصرون أو تتعلق باستغلال القاصرين-ات في المواد الإباحية. وتشمل أيضاً إنتاج مواد إباحية للقاصرين-ات بقصد بثها بواسطة نظام معلوماتي.
- **الرسائل الجنسية غير الرضائية:** تتضمن الرسائل الجنسية غير الرضائية إرسال رسائل أو صور صريحة دون موافقة المستلم/ة.
- **«doxxing»** أو اختراق مواقع مجهولة ونشر معلوماتها: اطلق اسم «doxxing» على هذه العملية استناداً إلى كلمة «docs» وهي مختصر لكلمة «documents» (أي وثائق)، وتعرف هذه العملية أيضاً doxing/ d0xing وهي تبدأ بنشر المعلومات الشخصية لشخص ما في بيئة تمارس التهريب أو تشجعه. وتطبق هذه العمليات عادة على الأنترنت. ويتم استخدام المعلومات من قبل أطراف أخرى في حملات تشمل المضايقات والتهديدات والسخرية.
- **استقصاء المعلومات الشخصية أو التجسس:** هو عملية جمع واسترجاع معلومات غير مصرح بها عن شخص ما ونشرها.
- **سرقة الهوية الرقمية:** سرقة المعلومات الشخصية والمالية لشخص ما واستخدامها للإضرار بشخص آخر أو بنفس الشخص.
- **الانتحال الإلكتروني أو الرقمي:** نوع من انتحال صفة، عبر حساب مزيف ووهمي عبر وسائل الميديا الاجتماعية أو مختلف وسائل التواصل على الفضاء الرقمي.
- **تسريب معلومات شخصية:** هي من الأفعال الكيدية يقوم بها المعتدي-ة من خلال نشر تفاصيل خاصة عن شخص آخر مثل رقم الهاتف وعنوان منزله ... أو قد يقوم المخترقون لمواقع معينة قصد بيع هذه المعلومات حول المستخدمين-ات أو بغاية تسريبها فحسب.
- **الملاحقة أو المطاردة الرقمية:** استخدام الوسائل الإلكترونية لمتابعة شخص ما، المراقبة السرية، الاتصال، إرسال رسالة نصية والإحراج عبر الإنترنت
- **التصيد الاحتيالي:** هجوم عبر الإنترنت يمكن للمسئل-ة من خلاله سرقة بيانات شخص ما عبر البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، مواقع الميديا الاجتماعية عبر النقر على رابط أو تنزيل ملف يسمح باختراق وقرصنة الجهاز أو الحساب.
- **التنمر الإلكتروني:** شكل من أشكال المضايقة المتعمدة، الإهانة، الاعتداء أو التهديدات عبر الأنترنت أو عبر الأجهزة الإلكترونية في المجال الرقمي.



الذكاء الاصطناعي
معتدين-ات
مجهولين / مستترين

شبكات التخليط
العلمي

ولادة " الإنسان العددي "
المقاومة عبر الانترنت /
النضال السيبرني

النظام العالمي لشبكة الاتصالات " الإنترنت "

المجموعات المغرضة الناشطة عبر الإنترنت

الأمية الرقمية

متصيدين-ات
الاحتجاج عبر الإنترنت

التبادل الرقمي ذات مادة حسية، جنسية أو شخصية / التبادل الحسي

تكنولوجيا التنميط
معلومات مضللة
الحقوق المدنية الرقمية

فرض الرقابة الذاتية
داخل الفضاء الرقمي

الاستعمار الناعم
ديمقراطية التواصل والمشاركة
e-démocratie

خدمة "إنترنت الأشياء" (Internet of things) أو بروتوكول الجيل السادس لخدمات الإنترنت (IPv6)

شعب النائمون / جمهور النائمون / نيتويان / نيتيزم
/ Le peuple des netoyens

● كلمات تقنية

● كلمات تتعلق بالعنف الرقمي



Des dispositions législatives spéciales, une arme efficace contre la cyber-violence

élaboré par Lina Reguigui

Certains cas de violence en ligne fondée sur le genre ont soulevé l'opinion publique en Tunisie et ont engendré d'importants débats sur l'importance de modifier la législation actuelle pour y inclure une disposition traitant de la cyber-violence. Il est vrai que dans le contexte juridique actuel, le champ d'application des lois en vigueur peut certes couvrir certaines formes de violence en ligne¹ mais ne permet pas aux victimes de faire dûment valoir leurs droits à la justice et à la réparation, ce qui contribuerait par la suite à l'instauration de la culture de l'impunité.

¹ Anwar Mnasri, « La teneur des textes juridiques et le traitement légal et institutionnel des violences numériques subies par les femmes en Tunisie ».



Recommandations au niveau de l'organe judiciaire

- Il est préconisé de s'ouvrir sur des expériences comparatives dans le domaine des délits et crimes numériques et de s'inspirer du développement de leurs méthodes, à travers la coopération et l'échange d'expériences entre les pays, que ce soit dans les domaines techniques ou judiciaires.
- Il est important de se référer aux conventions internationales dûment ratifiées par l'Etat tunisien. En effet ces dernières devraient être prises en considération, lors de la présentation des dossiers devant la justice, car elles font partie intégrante de l'ordre juridique national, ce qui donnerait plus de cohérence et de réalisme aux décisions rendues dans ce domaine.
- Il est judicieux d'instaurer une bonne gouvernance de la législation et d'assurer sa cohérence afin de s'adapter au progrès technologique dans ce domaine. Ceci étant dit la protection des femmes contre les violences numériques ne doit pas violer les autres droits et libertés que le progrès numérique et le cyberspace ont eu le mérite de développer, notamment en tenant compte de l'impact que cela a eu sur les acquis de la société dans le domaine de la liberté d'opinion et d'expression.
- Il est recommandé que les tribunaux dresseraient une liste de références relatives aux expert.e.s accrédité.es dans le domaine de la sécurité numérique et de la protection contre les cyber- violences.
- Il serait indispensable d'organiser des formations continues pour les juges, sur la criminalité numérique et les méthodes judiciaires de son traitement, en particulier celles liées aux violences faites aux femmes, d'une part et aux réquisitions ordonnancées par les juges saisis à statuer sur ces crimes, d'autre part.
- Il est important d'insérer les violences numériques faites à l'encontre des femmes dans le programme de formation des auditeur.rices de justice auprès de l'Institut supérieur de la magistrature et cela avant leur titularisation.



Les recommandations

En étudiant la réalité de la législation tunisienne en la matière, il serait judicieux de mettre en place une stratégie afin de contrecarrer l'impunité :

- Rassembler les textes juridiques éparés et dispersés liés aux crimes numériques dans un seul code⁸ qui pourrait orienter les victimes et les intervenants dans le domaine de la lutte contre les crimes numériques commis contre les femmes, tels que la magistrature, les officiers de police judiciaire et les unités spécialisées dans la criminalité de violence subie par les femmes.
- L'élaboration d'un texte relatif spécifiquement à la cybercriminalité, disposant que le principe de la navigation dans l'espace numérique est la liberté d'expression, et que limiter ce dernier ne serait possible que lorsque les crimes sont définis d'une manière précise, claire et nullement large.

Ce texte de loi tendrait également à inclure dans ses dispositions une liste de sanctions proportionnées à la nature de l'acte dommageable et du préjudice causé à la victime. Il convient également de préciser dans cette loi que l'utilisation des technologies modernes de l'information et de la communication modernes pour commettre des crimes constitue une circonstance aggravante de la peine dans le cas où le but de cette utilisation serait de

porter atteinte aux droits des femmes et des enfants en tant que victimes au sens de la loi n° 58 de 2017 à travers diverses formes de violence (exploitation sexuelle, production et distribution de matériel pornographique, harcèlement sexuel numérique...).

- Garantir une indemnisation juste et complète pour les femmes ayant subies des violences numériques.
- La nécessité pour les intervenant.e.s dans la mise en œuvre des lois, de contrôler les mécanismes qui assurent leur bon fonctionnement et leur efficacité quant à la protection des femmes contre les crimes numériques. Lesquels mécanismes pourraient assurer la collecte des preuves par les organismes publics, afin de rompre avec la politique de l'impunité due à la non-maîtrise des technologies de l'Internet.
- Il est nécessaire d'élaborer un guide simple pour assurer l'accès aux services publics sous la direction des instances publiques pour permettre aux femmes de bénéficier de ces services.

Concernant les unités spécialisées d'enquête sur les infractions de violence à l'égard des femmes

- Œuvrer à élaborer un document de référence pouvant orienter les femmes et les aider à gérer leurs plaintes, notamment en ce qui concerne les violences numériques.
- Former les agents féminins et masculins relevant des unités spécialisées dans le domaine de l'information et des délits et crimes numériques, vise à rendre le travail plus efficace pour assurer la sécurité des femmes contre toute violence.

⁸ Les délits prévus par le Code pénal et ceux prévus dans la loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ainsi que le Code de Télécommunications et le décret relatif à la liberté de la presse, de l'impression et de l'édition pour placer l'acte criminel matériel qui a été commis dans l'espace numérique dans un texte spécifique qui lui sera consacré et d'éviter ainsi les conflits entre les différents textes juridiques.



en appui au système judiciaire, dont l'Agence Nationale de Sécurité Informatique (ANSI)⁶, qui joue un rôle préventif important en envisageant des mesures avant-gardistes et protectionnistes à l'encontre des agresseurs dissimulant leurs actes criminels sous couvert de moyens technologiques pour enfin porter atteinte non seulement à autrui et à usurper son argent mais aussi à porter atteinte aux applications au niveau national.

Bien que l'agence assure une mission d'assistance, en recevant les plaintes des citoyennes et des citoyens concernant les actes de violence auxquels ils peuvent être exposés dans l'espace numérique son rôle se limite à écouter et à orienter vers les autorités judiciaires compétentes.

Bien que l'agence ne soit pas habilitée à se charger des plaintes, elle assure un rôle important présentant ainsi aux femmes ayant subi des violences numériques un soutien, en raison des conseils et de l'orientation qu'elle fournit à ces dernières.

L'Agence Technique des Télécommunications⁷ assure l'appui technique aux investigations judiciaires dans les crimes des systèmes d'information et de la communication, elle est à cet effet chargée des missions suivantes : « La réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur. »

6 L'ANSI a été créée par la Loi numéro 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique... La présente loi a pour objet d'organiser le domaine de la sécurité informatique et de fixer les règles générales de protection des systèmes informatiques et des réseaux.

7 le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'Agence Technique des Télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017.

Ainsi ladite Agence pouvant aider les Femmes Victimes de Violences Numériques par le biais des plaintes. Et en cas de difficultés pour les femmes victimes de violences numériques à recourir aux organes et institutions ci-dessus mentionnés, elles peuvent s'adresser directement à l'Observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes, qui conformément au décret n°4506 de 2013, lui revient la mission de collecter les données sur les cas de violences subies par les femmes en recevant des plaintes ou des notifications à travers le numéro vert qui selon l'article 9 du même décret, a la tâche d'écoute, d'orientation et de coordination avec les autorités compétentes dans le domaine d'assistance aux femmes victimes de violences.

Au vu de ce qui a précédé, il découle que les violences numériques faites à l'encontre des femmes et des enfants s'insèrent dans le cadre légal et sont incriminées. Néanmoins la référence et l'application de ces textes demeurent limitées par ignorance.



définition élargie des violences subies par les femmes. Cette loi qualifie toute violence physique ou morale contre les femmes dans la vie publique ou privée² comme étant une violence à leur encontre. Par conséquent, la violence numérique, compte tenu de la nature de l'espace cybernétique, peut s'inscrire dans le cadre des manifestations de violence à l'égard des femmes dans la vie publique.

L'absence de poursuite judiciaire à l'encontre de ces violences numériques, cause inévitablement la propagation de la culture de l'impunité et entraîne la privation de présence sur cet espace, qui est devenu aujourd'hui non seulement un espace de liberté d'expression, mais aussi, avec le déclenchement de la pandémie du Coronavirus, l'espace le plus sûr pour subvenir aux nécessités de la vie.

En se référant au système juridique tunisien, il s'avère qu'il ne prévoit pas de textes spécifiques réglementant les délits commis dans l'espace numérique. Ce système se caractérise, en fait, par l'existence de textes généraux et éparpillés qui orientent le juge à incriminer les violences numériques «qui sciemment nuisent aux tiers et perturbent leur quiétude»³. Il s'agit aussi de quiconque

porte atteinte publiquement aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d'une manière qui porte atteinte à la pudeur et quiconque attire publiquement l'attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques⁴ ou menaçant autrui d'attentats punissables de peines criminelles, quelle que soit la méthode adoptée⁵.

Les plus importants défis que les femmes victimes de violences numériques sont tenues de relever, sont d'une part celui de pouvoir tenter des actions judiciaires et d'une autre part celui de fournir les moyens de preuves en accédant à l'espace numérique afin de constituer les éléments de preuve.

Bien que punir l'agresseur soit d'une importance majeure, ceci demeure insuffisant tant que la publication servant de preuve existe toujours dans l'espace numérique et ne peut être retirée.

A cet égard, l'accent est mis sur le rôle des organes et institutions compétents, qui peuvent à cet effet être non seulement un soutien pour les femmes victimes, mais aussi

2 Tel que prévu par l'Article 2 de la loi numéro 58 de 2017 «La présente loi concerne toutes les formes de discrimination et de violence subies par les femmes, fondées sur la discrimination entre les sexes, quel qu'en soient les auteurs ou le domaine.»

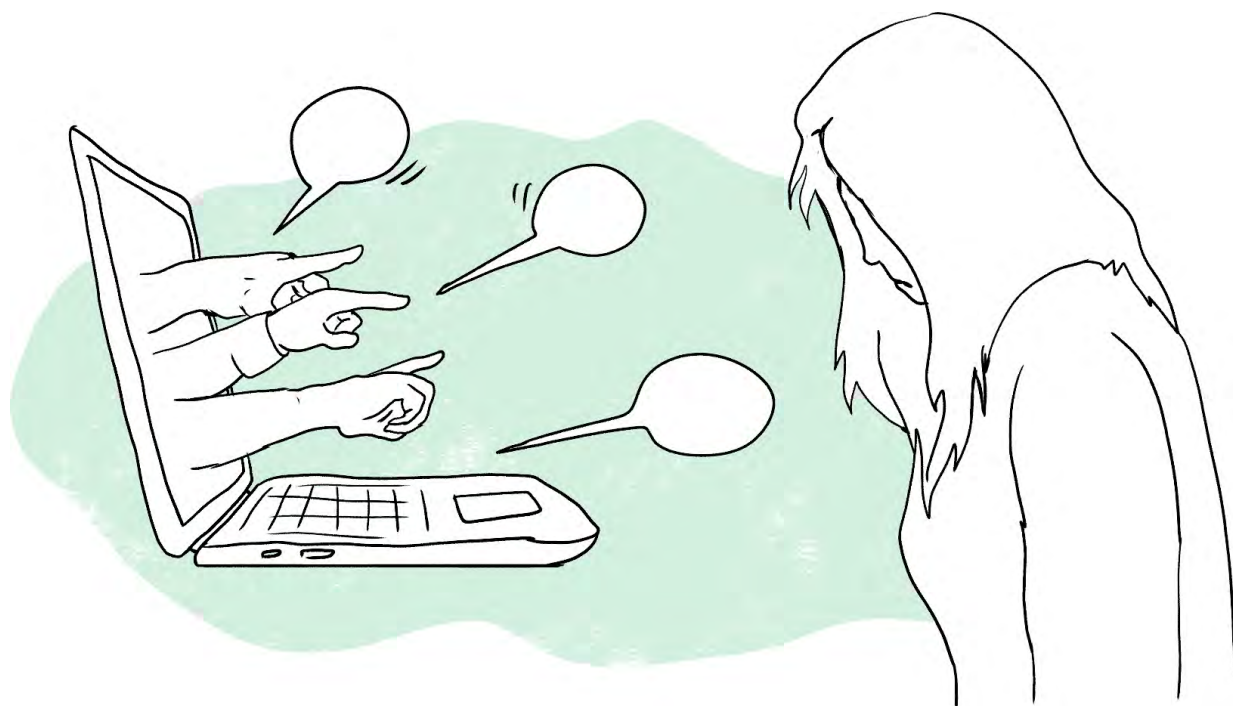
3 Article 86 du Code de Télécommunications: «(1) an à deux (2) ans et d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars quiconque sciemment nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications.»

Article 85 du Code des Télécommunications: «Nonobstant les cas prévus par la loi, est puni conformément aux dispositions de l'Article 253 du code pénal quiconque divulgue, incite ou participe à la divulgation du contenu des communications et des échanges transmis à travers les réseaux des télécommunications.»

4 Article 226 bis: «Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d'une façon qui porte atteinte à la pudeur. Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque attire publiquement l'attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.»

5 Article 222 du Code Pénal: «Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de deux cents à deux mille dinars d'amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé autrui d'attentat punissable de peines criminelles. La peine est portée au double si les menaces sont accompagnées d'un ordre ou assorties d'une condition, combien même ces menaces seraient verbales.»





Le nombre de femmes victimes de violences numériques est en augmentation, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Ces violences prennent différentes formes, passant par la violence verbale dans les messages privés, aux comportements de harcèlement, de chantage et aux campagnes de diffamation à travers la publication de photos et de vidéos personnelles allant jusqu'à atteindre des formes graves qui sont la menace de violence et l'atteinte à l'intégrité physique des femmes¹.

La domination masculine est reproduite à travers internet, en usant des différentes options qu'offrent les réseaux sociaux telles que la facilité de créer des faux comptes sous des pseudonymes, ce qui encourageraient

de nombreuses personnes à commettre des actes discriminatoires envers les femmes, sans crainte d'être sanctionnées.

En effet, ces actes causent des préjudices aux victimes aussi importants que ceux engendrés par la violence physique. Parfois les violences numériques s'avèrent plus graves, surtout dans le cas où des vidéos ou des photos personnelles des victimes seraient publiées et dans la mesure où les conséquences de ces dites violences s'étendent dans le temps, du moment qu'elles demeurent enregistrées sur internet, ce qui engendre des problèmes familiaux pouvant générer chez les victimes un état psychologique grave.

Face à la propagation de ce phénomène, il est inévitable de le soumettre aux dispositions de la loi afin que l'espace numérique ne devienne pas un espace de non droit, alors qu'en réalité ce dernier est régi par la loi n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a adopté une

¹ La violence numérique prend de nombreuses formes, dont les plus importantes sont : le harcèlement par le biais de commentaires, la diffusion de mensonges diffamatoires, de menaces et d'intimidation morale, la publication de photos ou de vidéos à caractère sexuel via des comptes anonymes.



Textes juridiques et traitement légal et institutionnel des violences numériques subies par les femmes en Tunisie



Anwar Mnasri
Juge auprès du Tribunal
Administratif



Chaima Ryahi
Magistrate au Tribunal
Administratif

La violence, qui puise son fondement dans la discrimination entre hommes et femmes dans les espaces publics, ne cesse d'être un phénomène dont souffrent les femmes. Aujourd'hui, livrées au même sort, elles font face à la prolifération de multiples formes de violences dans les espaces numériques, avec la recrudescence des harcèlements et des violences basées sur le genre sur internet.

La prise en charge des victimes

La prise en charge des femmes victimes de violence en général et de la violence numérique en particulier joue un rôle important dans l'élimination de ces phénomènes, car l'accompagnement des femmes victimes est l'aboutissement du processus de lutte contre la violence. Ce processus englobe la prévention de la violence numérique, le travail législatif et la protection des victimes qui peuvent accéder au statut de survivantes à la violence.

La prise en charge est un travail intégral fondé sur un réseau de travailleurs et de travailleuses dans les domaines de la santé, de la psychologie, de la sécurité et dans le domaine juridique.

La prise en charge repose sur des principes fondamentaux dans la manière d'approcher les victimes.

La qualité de la mise en place du réseau et de la coordination entre les différents acteurs impliqués est la garantie la plus importante de l'efficacité de la prise en charge des femmes victimes de violence numérique.



Pistes de lutte contre la violence numérique

Promouvoir la sensibilisation et la prévention de la violence numérique

- Informer sur des principes de la protection numérique et les introduire dans les programmes éducatifs.
- Impliquer les structures et les associations concernées par la sécurité numérique. (La plupart des victimes ne connaissent pas la moindre forme de protection numérique.)
- Mener des campagnes de sensibilisation pour faire connaître la violence numérique et expliquer sa gravité.
- Informer sur l'existence de sanctions dissuasives contre les auteurs de violence numérique.
- Adoption des médias traditionnels et numériques (YouTube, Twitter, Facebook...) d'un travail de sensibilisation et d'information sur la violence numérique et expliquer sa gravité de ses effets sur les victimes.
- Intégrer les victimes dans les campagnes numériques de prévention de la violence.

Prévenir la cyberviolence à l'égard des femmes dans l'espace numérique

La première dimension de la prévention est la responsabilité des utilisateurs numériques et des contrôleurs d'accès. Des procédures de sécurité numérique doivent être développées pour suivre le rythme de son développement rapide et assurer une sécurité maximale pour les femmes dans l'espace numérique.

La deuxième dimension est basée sur le développement des comportements sociaux associés à l'utilisation des médias numériques par l'intégration des principes de non-discrimination et d'éthique de l'utilisation de l'espace numérique à tous les niveaux de l'éducation et de la formation.

Réviser et développer le système de dissuasion

- Conformément à l'évolution rapide du monde numérique et aux nouveaux types de violence, les lois doivent être périodiquement révisées.
- L'application des lois peut garantir la lutte contre l'impunité des agresseurs, laquelle impunité augmente la vulnérabilité des victimes et banalise la violence numérique.



Les finalités escomptées sont

Pour éradiquer ce phénomène, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs existants :

Prendre conscience de la violence numérique comme étant l'un des types de violence contre les femmes.

Reconnaître explicitement la violence numérique comme l'un des types de violence contre les femmes par la législation.

Actualiser les lois au rythme du développement numérique.

Estimer l'impact de la violence numérique à sa juste valeur.

Recueillir les données relatives à la violence numérique faite aux femmes.

Instaurer Une stratégie de prévention de la violence numérique tenant compte du point de vue des victimes.

Mettre en place une stratégie de lutte et de prévention de la violence numérique qui accorde aux femmes leur place dans l'espace public et dans un espace numérique sécurisé.



- inverser les responsabilités en incriminant les victimes et en les tenant pour responsables de ce qui leur arrive.

À travers le renforcement de l'impact négatif de la violence numérique à l'égard des femmes

Le contexte culturel peut contribuer à la réalisation des objectifs de la violence numérique à l'égard des femmes en :

- La consécration de "l'infériorité" des femmes.
- L'exclusion des femmes de l'espace public virtuel et réel.
- Le maintien des rôles traditionnels des femmes, en réduisant leur rayonnement dans l'espace public.
- Tenir la victime pour responsable de l'agression subie.

Pour éliminer la violence numérique

Principes généraux

Pour éradiquer ce phénomène, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs existants :

Le niveau de violence numérique contre les femmes est particulièrement élevé si l'on considère la numérisation comme une réalité relativement récente.

Peu de victimes de violence numérique signalent les attaques qu'elles subissent.

Les effets de la violence numérique sur la vie des femmes à court et à long terme sont considérables.

La prise de conscience du phénomène de la violence numérique à l'égard des femmes et de ses effets n'est pas suffisamment développée chez les différents intervenants dans la prise en charge des victimes.

Les moyens d'aborder ce phénomène ne sont pas compatibles avec la croissance rapide de la violence, tant quantitativement que qualitativement.

Les facteurs cités ci-dessus font que les cyberviolences ont une ampleur pandémique.



Le rôle du contexte social dans l'aggravation de l'impact des cyberviolences sur les femmes

Notre étude du phénomène des cyberviolences à l'égard des femmes en Tunisie nous a permis de vérifier l'effet déterminant du contexte culturel sur la dynamique de cette violence. Cet effet nous paraît logique vu que la violence faite aux femmes est enracinée dans un contexte social et culturel qui concerne autant l'agresseur, la victime que les témoins.

Nous avons examiné l'importance du contexte socioculturel à travers la dynamique relationnelle agresseur - victime, en amont et en aval de l'agression, et à travers l'attitude des témoins de la violence numérique.

À travers la dynamique relationnelle agresseur - victime

La caractéristique la plus frappante de la relation agresseur - victime dans le cadre des violences numériques est la symétrie entre "l'illusion du pouvoir" de l'agresseur et "l'illusion de la vulnérabilité" de la victime.

Cette symétrie trouve ses origines dans l'imaginaire culturel :

- Il est facile de stigmatiser les femmes.
- La problématique de "l'honneur" est inextricablement liée à la représentation des femmes.
- Les femmes sont souvent cantonnées aux rôles reproductifs.
- Le mariage est souvent perçu comme étant la réalisation la plus importante de la femme.
- Les libertés individuelles sont mal définies et mal intégrées.

À travers l'attitude des témoins face à la violence numérique

> **Le soutien des victimes:** Lors des entretiens effectués auprès des femmes victimes de cyberviolences certaines interviewées nous ont rapporté qu'elles ont été soutenues par des témoins. Ce soutien peut prendre différentes formes :

- La forme la plus faible de soutien est le refus de commenter l'agression numérique ou de la partager et le retrait silencieux.
- Le soutien le plus conséquent peut consister à accorder à la femme agressée son statut de victime et à l'encourager à porter plainte.

Il est important de souligner à ce niveau que la victime de violence numérique est plus soutenue si les témoins croient qu'elle n'est «pas responsable» de l'attaque à laquelle elle a été soumise, si son compte est piraté ou si ses données personnelles ont été volées. Ce "soutien" est contreproductif parce qu'il soutient l'existence de "victime idéale".

> **Le soutien de l'agresseur :** L'étude a montré qu'il y avait des témoins "impartiaux" qui n'expriment aucune attitude ce qui est du moins favorable à l'agresseur car assister à la violence sans la dénoncer est une forme de normalisation.

Cependant, le soutien de l'agresseur peut prendre différentes formes directes dont les plus importantes sont :

- Les témoins deviennent des abuseurs dans une sorte de "solidarité masculine".
- tenir des propos patriarcaux et renforcer la peur des victimes.



numérique, étant donné que la victime a l'impression d'être constamment surveillée par des moyens numériques. Un tel contrôle a pour effet de censurer et d'isoler la victime.

> **La stigmatisation et la culpabilité** : Les messages négatifs adressés à la victime peuvent entraîner une stigmatisation qui affecte l'image qu'elle a d'elle-même. Ce faisant, elle intériorise les propos qui lui sont adressés, ce qui aboutit à des sentiments de culpabilité et de honte.

> **Le sentiment de déception** : La déception provient du sentiment d'être la proie d'une personne à laquelle elle a accordé sa confiance. D'ailleurs, plus la relation à l'agresseur est intime et profonde, plus l'impact de l'agression est important.

> **Le sentiment d'impuissance** : La victime se retrouve souvent confrontée à un rythme accéléré d'agressions numériques ce qui produit un sentiment d'incapacité totale de faire face à la violence. Le recours de l'agresseur à de multiples mécanismes tels que les menaces, l'intimidation et la diffamation renforce le sentiment de peur et de replis sur soi.



Au niveau économique

La violence numérique peut avoir des conséquences économiques dues au chantage et à l'extorsion commis par l'agresseur ce qui peut aussi affecter l'environnement de la victime. Les sommes importantes versées par les victimes, parfois en dépit de leur piètre niveau de vie économique et l'obligation d'emprunter dans certains cas, s'expliquent par la grande peur du scandale.

Au niveau des relations de la victime avec son entourage

La violence numérique affecte la victime :

- En la poussant à changer son mode de vie et en l'empêchant d'exercer ses activités sociales habituelles.
- En diminuant sa participation à la sphère publique.
- En instaurant des relations familiales tendues. En effet la violence peut parfois atteindre la famille, et la famille peut être à l'origine de la victimisation secondaire des femmes.

Implications numériques

Il ne fait aucun doute que les violences cybernétiques changent le comportement de la victime dans l'espace numérique et ce par :

- Le retrait complet de l'espace numérique et la suppression de tous les comptes.
- L'accès strictement minimal à l'espace numérique.
- Les abus numériques peuvent amener certaines victimes à un comportement de résistance et de lutte contre les cyberviolences et à une meilleure sécurité numérique.



Image des victimes de violence numérique

Par rapport à elles-mêmes

Toute femme utilisant l'espace numérique public peut être exposée à la violence numérique. Nous avons noté que la plupart des femmes artistes, politiques, écrivaines et membres de la société civile ont été exposées à la violence numérique. Les femmes les plus connues du public sont susceptibles d'être victimes de violence numérique.

Toutefois, cela n'exclut pas les particularités des victimes de violence numérique qui sont en contact réel avec les agresseurs. D'après l'étude, nous avons constaté que la plupart des femmes interrogées, et qui étaient victimes de violence numérique de nature sexuelle avaient une image négative de leur corps et d'elles-mêmes. Ce manque d'estime de soi fait que les victimes se sentent plus "à l'aise" dans des relations virtuelles où l'écran joue le rôle de paravent derrière lequel elles se cachent.

L'une des caractéristiques de la plupart des victimes de violence numérique est la récence de leur accès à l'espace numérique, d'une part, et leur manque de connaissance des méthodes de protection numérique, d'autre part.

En rapport avec les agresseurs

Le deuxième type de victimes comprend celles qui ont, avec l'agresseur, une relation spécifique : qu'elle soit dans le monde réel, ou qu'elle soit une relation virtuelle qui est transposée au monde réel, ou qu'elle soit une relation exclusivement virtuelle. Dans tous les cas de figure, le rapport de l'agresseur avec sa victime est régi par un nombre de stratégies qui assoient le rapport

violent, dont : la stratégie d'attachement, la stratégie de la victimisation, la stratégie de renforcement de la confiance, la stratégie de l'approfondissement de la vulnérabilité de la victime, la stratégie de contrôle, stratégie du comportement ambivalent...

L'impact de la violence numérique sur les femmes

Bien que la gravité des effets de la violence sur les femmes ait finalement été reconnue, les effets de la violence numérique ne sont pas toujours reconnus et ce malgré le fait que leurs répercussions sur les victimes soient aussi graves que celles des violences non numériques sinon plus. Ces effets opèrent à plusieurs niveaux, notamment :

Au niveau de la santé

> **La santé physique** : L'impact de la violence numérique se traduit principalement par des douleurs physiques, des troubles psychosomatiques, des troubles du comportement alimentaire et du sommeil.

> **La santé mentale** : L'un des effets les plus graves de la violence numérique est celui lié à la santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique.

Au niveau de la relation victime - agresseur

Par le biais de la violence numérique, l'agresseur entretient des relations périlleuses avec la victime, en s'appuyant sur :

> **Le contrôle** : Le contrôle psychologique qu'exerce l'agresseur sur la victime est stratégique et essentiel dans l'agression



> **l'agresseur anonyme ou "caché":**

Certaines victimes de violence numérique peuvent connaître personnellement leurs agresseurs, mais d'autres non. Dans ce cas, la victime ne sait pas tout sur l'agresseur, parfois caché derrière une fausse identité. La nature de l'espace numérique permet la possibilité de dissimulation, et même l'utilisation de messages vocaux et de photos ne sont pas des garanties pour l'interaction avec un personnage réel.

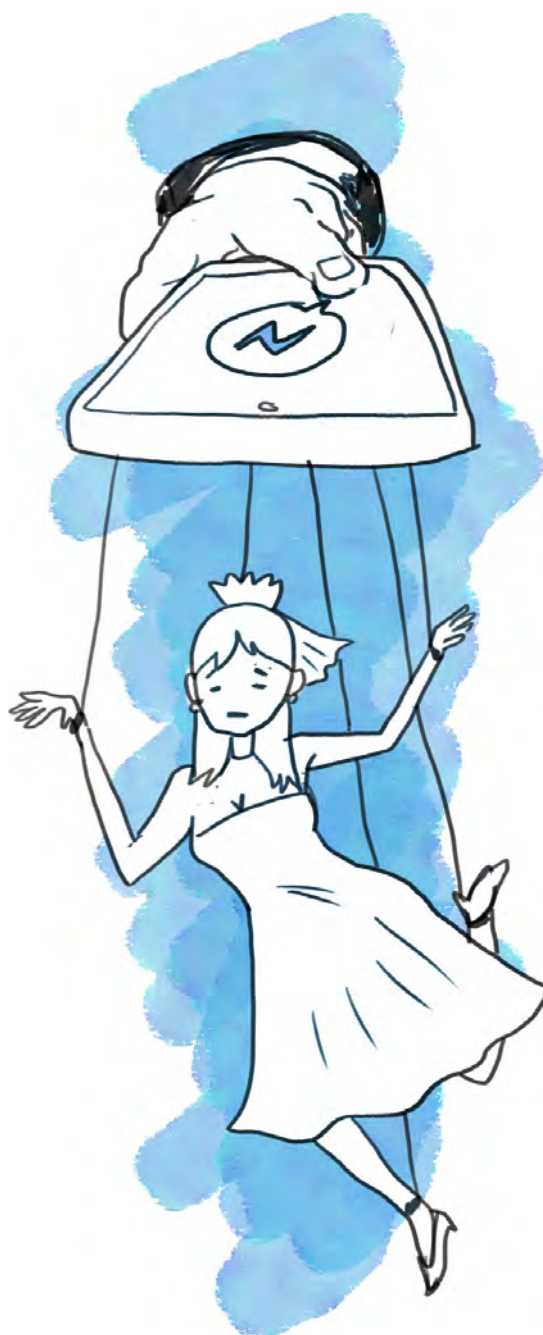
> **les fausses croyances** autour de la violence numérique en Tunisie, dont les idées suivantes:

La violence numérique de nature sexuelle ne peut être considérée comme une violence réelle en raison de l'inexistence de contact physique

La violence numérique de nature sexuelle ne peut être considérée comme une violence réelle si les deux parties se connaissent et ont une liaison (époux ou ex-époux, fiancés...)

À moins que la victime ne dévoile ce à quoi elle est soumise, cela signifie qu'il n'y a pas d'agression.

Il suffit que la victime interrompe son contact virtuel avec l'agresseur pour que l'agression numérique cesse (changement du mot de passe, fermeture de la page sur les réseaux sociaux...).



Nous avons adopté cette définition, et nous avons essayé de la spécifier en lui ajoutant «la violence verbale» qui est fréquente dans la sphère numérique. Nous avons changé le terme «au moyen des réseaux de communication» par «se basant sur» ou «partant des réseaux de communications», car de nombreux cas de violence commencent sur les réseaux sociaux pour devenir de la violence dans la sphère physique.

Ainsi, soit-il, nous avons défini la violence numérique comme étant **«toute attaque ou menace d'agression verbale, physique, sexuelle, économique ou psychologique contre des femmes au moyen de n'importe quel type de support numérique»**.

La violence numérique comporte divers aspects, les plus importants étant:

- violence verbale et menaces à travers l'espace numérique
- usurpation d'identité sur l'espace numérique
- affichage d'images originales trouvées dans l'espace numérique public sans la permission de leur propriétaire, et affichage d'images changées (Photoshoppées) ou menaçant de les publier à des fins d'extorsion, diffamation ou propagande
- publication d'images de la victime publiées dans un espace privé, de nature intime ou pornographique, ou menace de les publier à des fins de chantage, de diffamation ou de propagande
- divulgation de données personnelles (doxing) ou menace de les exposer à des fins de chantage, de diffamation, de harcèlement sexuel, de menaces de violence physique ou sexuelle

- violences (commises contre les femmes dans la vie réelle) photographiées et diffusées sur le net.

Pourquoi ne faut-il pas sous-estimer la violence numérique?

L'étude a révélé qu'un certain nombre de victimes et leur entourage considèrent que la violence numérique est moins dangereuse que tous les autres types de violence. Ils sous-estiment cette forme de violence, considérant qu'il ne s'agit que "de violence virtuelle" puisqu'elle advient dans une sphère virtuelle.

La violence numérique peut être plus dangereuse que d'autres formes de violence parce qu'elle se caractérise notamment par :

> **Le caractère inclusif:** elle englobe la violence psychologique et verbale, la violence sexuelle, la violence économique et la violence physique. Il semble logique que la violence numérique comporte toutes sortes de violences faites aux femmes, parce que l'aspect numérique de cette violence n'est pas une fonction de la violence elle-même, mais plutôt du support qui l'étaye.

> **la propagation rapide de la violence numérique :** La plupart des actes de violence contre les femmes se déroulent dans un espace privé. Même si la violence faite aux femmes se passe devant témoins, leur nombre est défini par l'espace et par le temps où la violence se produit. En revanche, l'assaut numérique se déroule dans un espace et un temps virtuels marqués par l'ouverture à un nombre infini de témoins potentiels. Cela transforme souvent la violence numérique en un «scandale» exploité par l'agresseur et craint par la victime.



L'examen des contenus partagés sur les réseaux sociaux montre qu'un nombre considérable de femmes subissent des violences numériques mais ne le déclarent pas pour de nombreuses raisons, le plus important étant la peur des réactions de l'entourage (famille, amis...).

L'observation directe de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en Tunisie, en particulier sur Facebook, confirme la propagation de la violence numérique basée sur le genre. Il suffit pour un chercheur d'examiner les pages publiques des femmes tunisiennes, en particulier les femmes intervenant dans la sphère publique, pour observer la prévalence de la violence numérique à leur rencontre.

Sur la base de tout cela, nous avons été en mesure de reconnaître que la violence numérique à l'égard des femmes en Tunisie n'est pas seulement un ensemble d'événements isolés, mais qu'elle est en voie de devenir un phénomène commun et mérite donc d'être étudiée, examinée et approfondie.

Nous avons remarqué un moindre intérêt accordé à la violence numérique par rapport à d'autres types de violence :

- Premièrement, la loi no 58-2017 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui vise à établir des mesures visant à éliminer toutes les formes de violences à l'égard des femmes au moyen d'une approche globale, n'utilise pas le terme « violence numérique ». Bien que la Loi prévoit des cas de violence numérique à l'égard des femmes, l'absence d'un terme explicite : « Violence numérique » dans le texte de la loi indique que le concept n'est pas assez reconnu.
- Nous nous sommes intéressées à la page « **MeToo** » créée par l'association voix de femmes, qui existe depuis 2019 et fait partie des mouvements « **Me Too** » à travers le monde. Nous avons noté le peu de références aux cas de violence numérique sur cette page Facebook. C'est un autre indice sur la représentation de ce type de violence dans l'imaginaire collectif.
- La banalisation de la violence numérique a été confirmée dans notre recherche par la référence faite par certaines femmes victimes de violence numérique au fait qu'avant d'être exposées à de telles violences, elles ignoraient ce qu'était la violence numérique et son impact ou ce qu'étaient leurs droits dans ce domaine.

Qu'est-ce que la violence numérique?

La violence numérique à l'égard des femmes a été définie comme « **toute agression ou menace de violence physique, morale, sexuelle ou économique contre les femmes, basée sur la discrimination fondée sur le genre au moyen des réseaux de communication** ».



Pourquoi la violence numérique ?

- Le développement des nouvelles technologies a été le point de départ de ce nouveau type de violence qui nécessite des études approfondies.
- Les études sur la violence numérique en Tunisie en général, et sur la violence numérique contre les femmes en particulier sont très rares. Les deux études que nous avons retrouvées sont : l'étude du Credif réalisée par le Dr Sadok Hammami en 2020 : «la Violence à l'égard des femmes dans les médias sociaux, l'exemple de Facebook» et le livre de Olfa Youssef : «Doux propos, lecture des insultes sur Facebook (2011-2018)». Bien qu'ayant bénéficié de ces recherches, notre travail s'est voulu plus global dans l'approche de la violence numérique contre les femmes en Tunisie.
- Un axe interprétatif, dans lequel nous avons comparé l'impact de la violence numérique à celui de la violence non numérique, en mettant l'accent sur le contexte socioculturel.
- Le troisième axe a été consacré aux recommandations pratiques qui ont pour objectif de lutter contre la violence numérique et de protéger les victimes juridiquement, culturellement, psychologiquement et socialement.

Pourquoi la violence numérique contre les femmes en Tunisie ?

Il est vrai que la violence numérique peut affecter les hommes et les femmes, mais un examen des chiffres montre que l'arsenal de lois tunisiennes protégeant les femmes n'a pas empêché la propagation de la violence numérique contre les femmes en Tunisie. Un sondage réalisé par le CREDIF en 2020 a révélé que 51% des femmes interviewées ont été victimes de violence verbale sur Facebook, que 24% ont été victimes de harcèlement sexuel et que 19% ont été victimes de violence numérique.

En quoi consiste cette étude et son programme ?

Cette étude a adopté une méthode inductive qui a exploré différentes sources comme :

- Des pages et des sites de médias sociaux (Facebook et Instagram) de personnalités féminines connues impliquées dans l'espace public.
- Des entretiens avec des femmes victimes de violence numérique en Tunisie et avec certains témoins proches des victimes.

Ce document d'orientation sur la violence numérique à l'égard des femmes en Tunisie s'est divisé en trois parties :

- Un axe descriptif, dans lequel nous avons défini le concept de violence numérique, ses types, les caractéristiques de ses victimes et les différents effets de la violence sur elles.

